

الختام سعيد

مذى رات



القانون الاداري

إعداد المعاصم
إبراهيم سعيد

الفرقة الثانية 01099668444 ©



النموذج الاسترشادي للامتحان

المادة تشتمل علي ٤٠ سؤال مقالي " بينهم ١٠ أسئلة فقط مهمين ومتوقعين " علي سبيل المثال

١. عرف القانون الإداري مبينا خصائصه بالتفصيل المناسب ؟
٢. عرف التفويض مبينا شروطه والفرق بينه وبين الحلول والتوقيع ؟
٣. تكلم عن العمد والمشايخ من حيث الشروط وانتهاء الخدمة ؟

الدكتور بيجب يجيب مقالي بحت عبارته عن ٣ أسئلة اختار سؤالين

المادة كلها مقرر وقد راعيت ان تكون مسك الختام شامله للمنهج كله بأسلوب موجز دون اختصار مخل عن طريق السؤال والجواب

المادة موجوده شرح كامل ومكثف باذن الله عبر التواصل واتساب ٠١٠٩٩٦٦٨٤٤٤

د. إبراهيم سعيد





س ١ : تكلم عن خصائص القانون الإداري بالتفصيل المناسب ؟

قانون قضائي	غير مقنن	استقلال القانون الإداري بنظرياته ومبادئه
أ. القانون الإداري قانون قضائي: تتمثل وظيفة القضاء في الفصل في المنازعات بتطبيق قواعد القانون عليها وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، ويترتب علي هذا أن القاضي لا يضع القانون بل يطبقه ، غير أن الأخذ بهذا الأمر على عواهنه في مجال القانون الإداري غير ممكن <u>ذلك أن القانون الإداري قانون مرن سريع التطور لارتباطه بنشاط الإدارة في ميدان المرافق العامة</u> ، ومن ثم فهو في حاجة متجددة لتطوير أحكامه في هذا المجال ، حتي تتواءم مع هذه المتغيرات. <u>في مصر أمام عدم صدور قانون خاص بإجراءات المرافعات الإدارية أمام مجلس الدولة ؛ فإن القاضي الإداري ملتزم بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية</u> ، فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة ب. القانون الإداري غير مقنن: التقنين معناه تجميع القواعد الواردة في النصوص القانونية في مجموعة كبرى تضم مبادئه الكلية وجزئياته التفصيلية ، بحيث يسهل الرجوع إليها في حالة إثارة ما يتعلق بالموضوعات التي ينظمها هذا الفرع من فروع القانون والذي تم تقنينه ؛ ولذا كان هناك التقنين المدني والتقنين التجاري وتقنين الأحوال الشخصية وسواها من سائر التقنينات <u>لما كان التقنين يضم كافة النصوص المتعلقة بالموضوع ، فإن القاضي يسهل عليه الرجوع إليها في حالة إثارة المنازعة أمامه ، وإذا كان هذا الكلام مقبولاً في ميدان فروع القوانين الأخرى ؛ فإنه غير مقبول في مجال القانون الإداري</u> ت. استقلال القانون بنظرياته ومبادئه: إن طبيعة الروابط التي ينظمها القانون الإداري قد فرضت استقلالة ومبادئه التي تختلف عن تلك السائدة في ميدان القانون الخاص المثال علي ذلك: <u>نظرية العقد</u> استقرت أحكامها في القانون المدني، بيد أن تطبيقها في القانون الإداري مختلف من حيث خضوعها لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وتساوي المراكز القانونية لطرفيه؛ وهو الأمر الذي لا يمكن الأخذ في إطار نظرية العقد الإداري <u>ظهرت في نطاق العقد الإداري مجموعة من النظريات التي تحاول أن تحفظ لهذا العقد توازنه نظرية عمل الأمير، ونظرية الظروف الطارئة، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، وهذا كله تطبيق لاستقلالية القانون الإداري.</u>		

س ٢: تكلم عن مصادر القانون الإداري بالتفصيل المناسب ؟

التشريع	العرف الإداري	القضاء الاداري
التعريف هو قواعد عامة مجردة لتنظيم السلوك الاجتماعي والذي يأتي علي قمته الدستور الذي يكون قمة هرم القواعد القانونية في نظم الدساتير المكتوبة، وقد يتمثل في صورة تشريع عادي تسنه السلطة التشريعية العرف الإداري العرف الإداري هو اضطراد جهة الإدارة علي أتباع تصرف معين في تعاملها مع الأشخاص، بحيث ينشأ عن هذا الاضطراد قاعدة قانونية تصبح ملزمة لكليهما، ويطبقها القاضي عند إثارة نزاع يتعلق بتطبيق هذه القاعدة. العرف الإداري له ركنان هما		
الركن المادي		الركن المعنوي

الركن المادي: يعني اضطراد جهة الإدارة علي تصرف معين يتطلب ذلك ما يلي:

- التكرار للتصرف ، بحيث أن مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث غير كاف لنشوء قاعدة عرفية
- أن يستمر هذا التكرار زمناً طويلاً





ت. العرف لا بد أن يتعلق بالمجال الإداري الذي تلجأ فيه جهة الإدارة إلى استخدام وسائل وامتيازات السلطة العامة.

ث. لا بد أن يصدر التصرف من جهة الإدارة نفسها، أما اعتياد المتعلمين معها علي وضع معين، فلا يعتد به في نشأة القاعدة العرفية.

الركن المعنوي: أن يكشف اضطراد جهة الإدارة هذا عن نشوء الاعتقاد لديها بالزام هذا التصرف لها. أنواع العرف

العرف المعدل	العرف المكمل	العرف المفسر
--------------	--------------	--------------

العرف المفسر هو الذي يكشف عن غموض أو إيهام موجود في النص المكتوب
العرف المكمل هو يقوم بدوره في تكمله نقص موجود في النصوص، بحيث إن المشرع وإن نظم موضوعاً ما، فإن هذا التنظيم يكون غير كامل.

العرف المعدل هو يعدل تنظيم مكتوب قرره المشرع وينشأ من ذلك قاعدة عرفية على خلافة في حدود ما تسمح به طبيعة القاعدة القانونية وما إذا كانت أمرة أو مكملة.

لا يجوز أن ينشأ عرف يخالف النص المكتوب.

بناء على ما تقدم يقتصر دور العرف على سد النقص الموجود في التشريع، أو تكملة هذا النقص، أو لتفسير غموض موجود في نص ماء دون جواز أن يخرج علي حدوده بالتعديل، وهذا المصدر من الصعوبة بمكان لعدة أسباب وهي:

أ. طبيعة القانون الإداري المتطور دوماً

ب. إن القاعدة القانونية المتولدة عن العرف قد لا تكون واضحة بالشكل الكافي

ت. ارتباط الكثير من المسائل التي تثيرها الدعاوي الإدارية بجوهر العلاقة بين الإدارة والأشخاص

القضاء الإداري

يقضي الفكر التقليدي في مصادر القانون بصفة عامة، بأن القضاء ليس مصدراً رسمياً للقاعدة القانونية فقد برز إلى ساحة مصادر القانون الإداري، القضاء الإداري باعتباره من أهم مصادره، والذي يعطي لهذا القانون فاعليته في التطبيق وملاحقته لهذه التطورات

الفقه الإداري

لا يعد الفقه بصفة عامة مصدراً من مصادر القاعدة القانونية التي يطبقها القاضي، بل يتمثل في هذا الصدد في شرح هذه القاعدة وتحليل وتأصيل الأحكام القضائية، ومن ثم فليس له دور رسمي في هذا النطاق. ليس للفقه ثمة دور رسمي، إلا أنه يظل له أهمية عملية في عملية التحليل والتأصيل التي يقوم بها للأحكام القضائية

س٣: تكلم مفهوم الشخص المعنوي ونشأته وانتهائه وخصائصه بالتفصيل المناسب؟

التعريف هو أهلية تجمعات الأشخاص والأموال لاكتساب الحقوق وتحمل بالالتزامات.

ثار جدل حول طبيعة هذا الشخص وهذه الفكرة القانونية، وهل حقيقة أم افتراض؟

الشخصية المعنوية افتراض	الشخصية المعنوية حقيقة
-------------------------	------------------------

الشخصية المعنوية افتراض: وفقاً لهذه النظرية فإن الشخصية المعنوية التي تمنع لتجمعات الأشخاص

والأموال أو غيرها إنما هو افتراض خلقه المشرع

ترتب علي هذه النظرية ما يلي:

أ. المشرع هو الذي ينشئ الشخص الاعتباري وهو الذي ينهيه

ب. طالما أن الشخص الاعتباري افتراض قانوني؛ فإنه لا يكون إلا على سبيل الاستثناء الذي يلجأ إليه المشرع.





الشخصية المعنوية حقيقة وفقاً لهذه النظرية ؛ فإن الشخصية الاعتبارية التي يعترف بها لبعض الجماعات هو أمر حقيقي وليس مجازي أو افتراضي ، ومن ثم فهو قد يضيف هذه الشخصية القانونية على الإنسان فيكون هو الشخص الطبيعي يترتب على هذا التحليل ما يلي:

أ. إن المشرع يعترف بوجود الشخص الاعتباري ولا يخلقه

ب. إن الشخص الاعتباري يكون له إرادة ذاتية عن إرادة المكونين له

أياً ما كان الخلاف في هذا الموضوع ؛ فإن الشخصية الاعتبارية قد أصبحت حقيقة مقررة في عالم القانون الخاص والعام على السواء.

أضفى المشرع الدستوري الشخصية الاعتبارية على وحدات الإدارة المحلية في المادة ١٧٥ من دستور ٢٠١٤

نشأة الشخص المعنوي ونهايته

- **المشرع** هو الذي يقرر الشخصية الاعتبارية لتجمعات الأشخاص والأموال ، وكذلك أشخاص القانون العام.
- **أشخاص القانون العام الأخرى الموجودة داخل هذه الدولة**، فإن المشرع هو الذي يضع النصوص المنظمة لهذه الأشخاص

خصائص الشخصية المعنوية

قرر المشرع المدني الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية

أهلية في الحدود التي يعينها منذ انشائه أو التي يقررها القانون	ذمة مالية مستقلة
موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته	حق التقاضي
نائب يعبر عن إرادته	

بالنسبة للأشخاص الموجودة في نطاق القانون العام في خصوص أشخاص القانون العام ما يلي

المسؤولية	الاستقلال	الأهلية والتمثيل
-----------	-----------	------------------

الأهلية والتمثيل

لكل شخص اعتباري أهلية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ، فيكون له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأشخاص الطبيعية الذي يمثلونه ، ومن ثم فإنه يتحمل بالالتزامات ويكتسب الحقوق ، **بغض النظر عن ذمة المكونين له ومن يمثلونه ، سواء كانوا مجالس منتخبة أم معينة يكون لكل شخص اعتباري ممثل قانوني له أمام القضاء وفي مواجهة الغير ، ومن ثم فإن هذا يرتب النتائج التالية:**

١. **إن الدعاوى القضائية توجه إلى ممثل الشخص الاعتباري بصفته**
٢. **إن العقود والالتزامات المترتبة عليها تتم من قبل ممثل الأشخاص الاعتبارية**
٣. **إن هذا الاختلاف بين الإرادة الشخصية لممثل الشخص الاعتباري والإرادة الذاتية لهذا الأخير تتطلب التفريق بين هاتين الإرادتين في حالة تقويم التصرف وترتيب نتائجه وآثاره..**

الاستقلال الإداري

ب الشخص الاعتباري يتمتع بإدارة مصالح متميزة ؛ فإنه يتمتع بالاستقلال الإداري عن السلطة المركزية التي يعبر عنها ممثلوها المركزيون.

يترتب على هذا الاستقلال النتائج التالية:

- ليس من حق السلطة المركزية أن تتدخل في استقلال السلطة اللامركزية
- تستقل هذا الأشخاص اللامركزية بمواردها علي النحو الذي لا يجعلها تعتمد علي السلطة المركزية اعتماداً كاملاً في هذه الموارد.
- الموظفين يخضعون للسلطة اللامركزية ، وللقوانين الخاصة التي تنظم شئونهم ولا يخضعون للقانون العام الذي ينظم شئون موظفي السلطة المركزية إلا في حالة عدم وجود نص في قانونهم الخاص.





المسئولية

المسئولية المترتبة علي أعمال السلطة اللامركزية تثار في مواجهته ولا تثار في مواجهة السلطة المركزية وذلك أياً كان نوع هذه المسئولية، وأياً كان نوع الدعوي سواء كانت دعوي إلغاء أم دعوي تعويض يمكن أن تحدث المنازعات بين أشخاص القانون العام المستقلة ، وترفع الدعوي من كليهما في مواجهة الأخرى

قانون مجلس الدولة المصري قد أوكل للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع الفصل في النزاع الذي يقوم بين شخصين من أشخاص القانون العام ، ويكون قرارها في هذا الشأن ملزماً للجانبين.

س٤ : تكلم مفهوم السلطة المركزية وأسسها وتقديرها بالتفصيل المناسب ؟

تعريف المركزية الإدارية تركيز السلطة الإدارية في يد سلطات موجودة بعاصمة الدولة أو ممثلها بالأقاليم.

أسس المركزية الإدارية

التدرج الرئاسي للتنظيم الإداري

تركيز السلطة الإدارية

الأساس الأول : تركيز السلطة الإدارية : يفرغ هذا الأساس المركزية الإدارية في مظهر تركيز السلطة الإدارية في يد سلطات مركزية موجودة وفقاً للغالب في عاصمة الدولة ، وقد يكون مقرها في مكان آخر غير العاصمة ، ولكن هذا لا يؤثر في الأساس الذي نتكلم عنه، وهو وحدة مصدر القرار ، ومن يملك السلطة والاختصاص. ومن ثم يظهر هذا التركيز في عدة أوجه هي:

■ الاختصاص الإداري : تتوزع سلطات الدولة على عدة وزارات أو إدارات مركزية النشاط. ونتيجة لهذا ، فإن كافة أنشطة الدولة تدار بأسلوب مركزي:

أ. رسم الخطة أياً كان نوعها إنما هو أمر متروك للسلطة المركزية ، بحيث يرجع إليها في كل ما يتعلق بهذا الاختصاص ، فهي التي

● تحدد المدي الزمني ، والنطاق الإقليمي لهذه الخطة

● تبين الإمكانيات المادية والبشرية التي تعتمد عليها الخطة .

● ترسم لها الهدف النهائي الذي تنشده

ب. تحصيل رسوم في مقابل الخدمات التي تؤديها الدولة هنا يتم بطريقة مركزية

■ السلطة الإدارية: في هذه الأسلوب النمطي ، السلطة تتركز في يد إدارة مركزية ، فقد تكون وزارة، أو هيئة مركزية لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة.

■ التمويل للنشاط الإداري: تمويل أنشطة الدولة المختلفة إنما يعتمد علي الموارد التي توفرها الموازنة العامة الموحد على مستوى الدولة

الأساس الثاني : التدرج الرئاسي للتنظيم الإداري : تتدرج السلطة في شكل تدرج هرمي بدءاً من رأس التنظيم حتي يصل إلى قاعدته ، ومن ثم يضيق هذا التنظيم في القمة ويتسع في القاعدة.

طبيعة العلاقة داخل التنظيم الإداري: يحكم العلاقة داخل التنظيم الإداري مفهوم التبعية الرئاسية التي

يخضع المرؤوس الأوامر الرئيس الإداري وتوجيهاته ، فيكون للرئيس الإداري ما يلي:

١. سلطة إصدار الأوامر والقرارات التي تحكم نشاط التنظيم أو تتعلق بهيكل التنظيم ذاته

٢. سلطة تعديل الأوامر والقرارات التي أصدرها المرؤوس في نطاق السلطة

٣. سلطة إلغاء أوامر وقرارات المرؤوس الإداري في إطار ما هو مسموح لهذا المرؤوس التصرف فيه ، دون أن يكون في مقدور المرؤوس الاعتراض علي هذا الإلغاء.

يقابل هذه السلطة واجب الطاعة الملقي علي عائق المرؤوس ، فإذا أخل بهذا الواجب فقد خرج علي مقتضي الواجب في وظيفته ولكن واجب الطاعة هذا مقيد بأمرين هما:

١. ألا تشكل أوامر الرئيس جريمة جنائية.

٢. ألا يشكل الأمر مخالفة جسيمة في نطاق الاختصاص المقيد بجهة الإدارة





نظام الرقابة داخل التنظيم الإداري المركزي : تملك الجهة الرئاسية سلطة الحلول محل الجهة المرؤوسة في القيام بالاختصاص الملقى علي عاتق الإدارة ، سواء في ظل الظروف الاستثنائية أو الظروف العادية

مميزات نمط المركزية الإدارية

١. هو يتناسب مع طبيعة الدولة حديثة النشأة التي تتجه نحو تدعيم أسس تكوينها وترسيخ جذورها
٢. يتوافق مع خصائص الدولة البسيطة صغيرة المساحة وقليلة العدد في السكان
٣. يدعم وحدة الدولة، من خلال ارتباط كافة أطرافها بمركز واحد يسيطر علي كافة أوجه النشاط فيها

عيوب نمط المركزية الإدارية يتجلى أهمها في الآتي:

١. يتنافر هذا النمط مع منهج الوفاء بالحاجات العامة وتحقيق المرافق العامة لأهدافها.
 ٢. يولد هذا نظام المركزية الإدارية كثيراً من الأمراض الإدارية والتي تنعكس علي التنظيم الإداري كله ، ومنها:
- أ. مرض البيروقراطية الإدارية والتي تضعف من معدلات الأداء ، وتساهم في زيادة نفقات الجهاز الإداري ،
 - ب. التعقيدات الإجرائية في الجهاز الإداري
 - ت. تشابكات مكونات التنظيم الإداري والتي تشكل طريقاً آخر لكل المتعاملين مع الجهاز الإداري لقضاء مصالحهم

٣. يؤدي نمط المركزية الإدارية إلى كثير من التعقيدات الإدارية ، ذلك أن اتساع دائرة الجهاز الإداري المسئول عن نشاط معين ، يؤدي إلى مظاهر المركزية الإدارية
٤. تعدد الأجهزة الإدارية المركزية المسئولية عن كافة أوجه النشاط في الدولة، يعود علي الإدارة بمضار كثيرة منها : ضعف الأداء وزيادة النفقات ، والتعارض بين الأجهزة المختلفة
٥. عدم قدرة نمط المركزية الإدارية على التعرف علي الحاجات المحلية أو البلديات
٦. عدم قدرة أسلوب المركزية الإدارية في التجاوب مع الرغبة في التنمية والنهوض بالمجتمع
٧. صنع القرار القابل للتنفيذ، من خلال سلسلة من الإجراءات التي يتنافر معها الأسلوب المركزي.
٨. الاعتراف بالحق في التنمية البشرية بمكوناتها الأساسية، لا يساعد الأسلوب المركزي علي تحقيق ذلك

س ٥ : تكلم مظاهر المركزية وانواعها بالتفصيل المناسب ؟

مظاهر المركزية الإدارية في ظل نمط المركزية الإدارية يوجد مظهران:

عدم التركيز الإداري	التركيز الإداري
---------------------	-----------------

المظهر الأول : التركيز الإداري في هذا المظهر يظهر الأسلوب النمطي للمركزية الإدارة من خلال تركيز سلطة البت والتقدير يد السلطة المركزية ، والتي تتمثل في رئيس المصلحة الأعلى وهو الوزير ، وذلك دون أن يشاركه فيه مرؤوسوه ، والذين تقتصر مهامهم على تنفيذ ما يقرره الوزير في هذا الشأن.

المظهر الثاني : عدم التركيز الإداري تعني أن السلطة الإدارية ليست مركزة بطريقة شديدة في يد الوزير بالعاصمة ، بل يعطي لمرؤوسيه ؛ سواء في نطاق العاصمة أم الأقاليم سلطة البت في بعض الأمور والمسائل.

مزايا عدم التركيز الإداري

- أ. عدم التركيز الإداري يخفف من عيوب المركزية الإدارية الشديدة والتي سبق بيانها
- ب. عدم التركيز الإداري خطوة في الطريق نحو الانتقال إلى اللامركزية الإدارية
- ت. في حالة الأخذ به في أنه يقوم بدور عملي في تدريب المرؤوسين علي القيادة وتولي المسئولية
- ث. يمكن في بعض الاختصاصات التي لا يمكن نقلها إلى السلطات المحلية بصورة مطلقة

عيوب عدم التركيز الإداري:

١. لا تساعد علي التخلص الكامل من عيوب المركزية الإدارية الشديدة من البيروقراطية
 ٢. إن الكلام عن هذه الصورة للمركزية الإدارية لا تقضي علي عيوبها ولا تتلاني آثارها
- يظهر عدم التركيز الإداري من خلال مظهر شائع في التطبيق وهو التفويض الإداري





س6: تكلم مفهوم التفويض الإداري وتميزه عن الحلول والتوقيع بالتفصيل المناسب؟

مفهوم التفويض الإداري هو أن يعهد الرئيس الإداري لأحد مرؤوسيه بجزء من اختصاصاته لتكون له سلطة البت فيها تحت رقابة الرئيس وإشرافه .
مفهوم الحلول هو أن هناك ظروفاً معينة حدثت أثناء سير المرفق العام، مما يجعل الرئيس الإداري عاجزاً عن القيام بأدائه إما لغيابه أو غير ذلك من الظروف ، فيقرر القانون أن المرؤوس يحل محل الرئيس في القيام بهذا العمل

التفويض	الحلول
يكون بمقتضى قرار من الرئيس الإداري الأعلى ومن ثم يظل الرئيس مسئولاً عن العمل يخضع المرؤوس الرقابة الرئيس وإشرافه بما في ذلك سلطته في إلغاء أو سحب قرار المرؤوس المفوض إليه	المرؤوس يقوم بالتصرف باعتباره أصيلاً ، ومن ثم فإن الرئيس الإداري لا يستطيع إلغاء هذا العمل إلا بالطريقة القانونية.
التفويض يكون في الظروف العادية	الحلول فيكون نتيجة ظروف تحدث
تحديد المفوض إليه يكون بقرار إداري من المفوض	الحلول فيعتمد على النص القانوني الذي أجاز ذلك
نطاق التفويض مقصور علي الحدود التي وردت بقرار التفويض سواء من حيث النطاق المكاني أو الزماني أو الموضوعي التي قررها في هذا الشأن.	حالة الحلول ؛ فإن من يحل محل الأصل يباشر كافة اختصاصاته ، اعتماداً على النص القانوني الذي جعله يقوم مقام هذا الأصل
التفويض في الاختصاص	التفويض في التوقيع
يعتمد التفويض في الاختصاص على نقل اختصاص المفوض إليه طيلة مدة التفويض	التفويض في التوقيع لا ينقل اختصاص المفوض إلى المفوض إليه
يحدد القانون شخص المفوض إليه بصفته لا لشخصه فيظل القرار الصادر بالتفويض صحيحاً ومنتجاً لآثاره رغم هذا التغيير	يعتمد على شخص المفوض إليه ، والذي يري فيه المفوض كفاءة معينة للقيام بهذا التفويض

س7: تكلم شروط التفويض. بالتفصيل المناسب ؟

- التفويض تحكمه قاعدة أن الأصل يظل مسئولاً عن العمل محل التفويض مع المفوض إليه ، باعتبار أن التفويض لا يعني تنازل المفوض عن اختصاصه كلياً.
- لا تفويض إلا بنص ، وذلك استناداً على أساس أن التفويض استثناء من الأصل
- لا تفويض في التفويض ، بمعنى أنه لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض في الاختصاصات المفوضة إليه
- يعتمد التفويض على مصدر السلطة التي يستمد منها المفوض سلطته واختصاصه الذي يفوض منه
- التفويض يقوم على أنه لا يجوز للمفوض أن يتنازل عن كافة اختصاصاته بمقتضى التفويض ؛ بل يجب أن يقتصر على بعضها

ثالثاً : آثار التفويض القرار الصادر بالتفويض يعد قراراً إدارياً له كافة مقومات القرار الإداري ، والذي يجب أن تتوافر له أركانه وشروط صحته ؛ بحيث إذا اختل بعضها جاز الطعن عليه من صاحب المصلحة في ذلك .
■ بالنسبة للمفوض فإن آثار التفويض التي تتعلق به

- احترامه للقرار الصادر بالتفويض ، بحيث لا يجوز له سحبه أو إلغائه إلا إذا كان المفوض رئيساً للمفوض إليه.
- يجب عليه احترام العمل الصادر بناءً على التفويض طالما كان سليماً وصحيحاً ، أما إذا كان معيباً كان بإمكانه سحبه أو إلغائه إذا كان يحتل موقعاً رئيساً للمفوض إليه





■ يختص بالمفوض إليه يتعين عليه

١. أن يقوم بالعمل المفوض إليه ملتزماً بالحدود الزمانية والمكانية بموجب القرار الصادر بالتفويض

٢. لا يجوز للمفوض إليه أن يتنازل عن سلطاته التي يستمدّها من قرار التفويض

■ آثار التفويض علي العمل محل التفويض والنتيجة المترتبة عليه ؛ فإنه يظل المفوض والمفوض إليه مسئولان عن العمل محل التفويض الصادر به؛ بحيث لا يستطيع أن يتخلى المفوض عن هذه المسؤولية ؛ استناداً إلى أنه قد فوض اختصاصاته التي نشأت بناءً عليه هذه المسؤولية.

س٨: تكلم مفهوم اللامركزية واشكالها بالتفصيل المناسب ؟

اللامركزية الإدارية هي : توزيع الوظيفة الإدارية بين سلطة المركزية في العاصمة وبين سلطات اللامركزية إقليمية أو مصلحة أو مهنية

أشكال اللامركزية الإدارية

اللامركزية الإقليمية	اللامركزية المصلحية	اللامركزية المهنية
الشكل الأول : اللامركزية الإقليمية: توزيع الاختصاصات الإدارية للدول علي وحدات إقليمية ليشمل كل منها نطاقاً جغرافياً معيناً ، وتقوم فيه هذه الوحدة بإدارة هذا الإقليم وفقاً للتنظيم الذي يضعه المشرع في هذا المجال ، الذي قد يوسع أو يضيق من اختصاص هذه الوحدات الإقليمية. المشرع العادي ونص في قانون الإدارة المحلية علي أن هذه الوحدات الإقليمية هي خمس :		
المحافظات	المراكز	المدن
		الأحياء
		القرى

بالنسبة للمحافظات : يكون لها ذلك بمقتضي قرار صادر من رئيس الجمهورية

بالنسبة للمراكز والمدن والأحياء : يكون لها ذلك بمقتضي قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

بالنسبة للقرى : يكون لها ذلك بمقتضي قرار صادر من المحافظ بناء علي اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة راجع المادة الأولى من القانون.

الشكل الثاني : اللامركزية المصلحية: تعني وجود مصالح معينة ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية

ومن وحتى يمكن تحقيق أغراضها بصورة فعالة ؛ فإنه يعهد بها إلي أشخاص مستقلة تقوم على هذه الاختصاصات ؛ نظراً للفوائد العديدة التي تعود من هذا الأسلوب، بدلاً من أن تدار هذه المصالح من خلال المركزية الإدارية

هذه المرافق العامة وهي أشخاص معنوية مستقلة وتتنوع إلي:

مرافق إدارية : هي المرافق التي تقوم بنشاط الدولة التقليدي والذي يختلف عن النشاط الخاص:

• إما لأنه لا يمكنه أن يقوم به

• إما لأنه لا يحقق ربحاً ، ومن ثم فهو بعيد عن مجال اهتمامه..

من أمثلة هذه المرافق الإدارية

مرفق الأمن الداخلي	مرفق العدالة
مرفق الصحة	مرفق التعليم

مرافق صناعية وتجارية هي المرافق التي تقوم بذات النشاط الذي يقوم به القطاع الخاص، وذلك نتيجة

للتطور الذي لحق بوظائف الدولة ، فلم يعد مقصوراً علي النشاط التقليدي من الأمن الداخلي والخارجي والعدالة ؛ بل امتد ذلك إلى المجال التجاري والصناعي

الشكل الثالث : اللامركزية المهنية

النقابة هي : مرفق عام من طبيعته تختلف عن المرافق العامة الإدارية التي تقوم علي خدمة أو مصلحة معينة ، كما تتميز النقابات عن المرافق العامة الصناعية والتجارية.



بناء علي ذلك ؛ فإن النقابات المهنية

- هي التي تضع لائحة تنظيم شئون المهنة ؛ النقابة وهي تمارس سلطتها هذه ؛ إنما تكون بمثابة شخص من أشخاص القانون العام .
 - تخضع قراراته الرقابة مجلس الدولة
 - النقابات المهنية يدخل في اختصاصاتها الهامة عملية قيد المنتمين إلى هذه المهنة التي تقوم عليها
 - تختص هذه النقابات المهنية باختصاص هام وهي سلطتها التأديبية في مواجهة أعضائها.
- إدارة النقابة لكل نقابة مجلس يتولى إدارة شئونها وتسيير أعمالها؛ ويتم انتخاب هذا المجلس من خلال أعضاء النقابة وذلك لمدة معينة

س٩: تكلم عن أسس اللامركزية وتقديرها بالتفصيل المناسب ؟

أسس اللامركزية الإدارية

المصالح المتميزة	الاستقلال الإداري	الرقابة أو الوصاية الإدارية
------------------	-------------------	-----------------------------

أولاً : المصالح المتميزة: يقوم النظام المحلي علي أساس وجود مصالح متميزة عن المصالح الأخرى الأمر الذي يتطلب وجود أشخاص مستقلة تباشر هذه المصالح

لم يحدد الدستور المصالح التي تقوم عليها الهيئات المحلية ، أو غيرها من الأشخاص المعنوية اللامركزية ، **الصورة الأولى :** يحدد المشرع اختصاص السلطات اللامركزية الموجودة داخل الدولة علي سبيل الحصر ، هذا الأسلوب يرتب النتائج التالية:

أ. إن رقابة السلطة المركزية على السلطة اللامركزية تكون محدودة في هذا المجال المحصور لا تتعداه إلى غيره ، ومن ثم تكون رقابة سهلة محددة بهذا النطاق

ب. اختلاف اختصاص كل وحدة من الوحدات اللامركزية عن الآخر

الصورة الثانية : لا يقوم المشرع بتحديد اختصاص السلطات اللامركزية علي سبيل الحصر ؛ بل يجعل اختصاصاً عاماً **وهذه هي التي أخذ بها المشرع المصري في قانون الإدارة المحلية الحالي.**

ثانياً : الاستقلال الإداري: يجب أن يكفل التنظيم التشريعي الذي يوضع اللامركزية الإدارية استقلالها ؛ تدار السلطة اللامركزية عن طريق مجالس أو هيئات مستقلة عن السلطة المركزية ، وحتى يدعم الاستقلال فلقد اتجه رأي في الفقه ، إلى اعتبار الانتخاب ركناً أساسياً في تكوين الشخص اللامركزي المحلي

في نظر هذا الرأي، إنه إذا كان الانتخاب عنصراً أساسياً في تكوين الشخص اللامركزي المحلي لكن هذا الرأي وقد اعتبر الانتخاب عنصراً أساسياً في الإدارة المحلية ، ولكنه لم يعتبره كذلك في حالة اللامركزية المصلحية .

يذهب رأي آخر ، إلى أن الانتخاب ليس عنصراً في قيام اللامركزية من الناحية القانونية نأخذ علي هذا الرأي، أنه قد أغفل العنصر الأساسي في نجاح النظام اللامركزي وهو الانتخاب مستنداً في ذلك إلى أفكار عملية ؛ لا يمكن لها أن تبرر استبعاداً هذا الركن الهام.

ثالثاً : الرقابة أو الوصاية الإدارية : السلطة اللامركزية تخضع لرقابة ووصاية السلطة المركزية تختلف هذه الرقابة عن الرقابة الرئاسية التي يمارسها الرئيس الإداري في مواجهة رؤوسيه من عدة أوجه:

الرقابة - الوصاية الإدارية	الرقابة الرئاسية
لا تخضع لهذا المفهوم الرئاسي ، حيث أن السلطة المركزية تستقل عن السلطة اللامركزية ، والرقابة التي تمارسها السلطة الأولى غايتها التحقق من التزام السلطة الثانية	يخضع فيها المرؤس الرئيسة في ظل علاقه تبعية في نطاق التدرج الهرمي للسلم الرئاسي





بقواعد القانون ، والتنسيق فيما يتعلق بالخطة والسياسة العامة للدولة	تمتد لتشمل كل أعمال المرؤوس ، حيث يستطيع الرئيس الإداري إلغاء هذه الأعمال أو تعديلها أو إلغائها ، أو أن يحل نفسه محل هذا المرؤوس في القيام بهذا العمل
تختلف الرقابة الإدارية عن ذلك	تظل المسؤولية قائمة في مواجهة الرئيس الإداري عن أعمال مرؤوسه

مجال الرقابة الإدارية : الرقابة محدودة ، حيث يتمثل أهم مظاهرها في الآتي:

١. مقاضاة السلطة المركزية للسلطة اللامركزية أمام القضاء
٢. يتوقف حدود الإعانات والموازنات التي تعطي للسلطة اللامركزية علي مقدار ما تقدمه من تقارير عن أنشطتها وأعمالها.
٣. يمكن أن تتدخل السلطة المركزية في أعمال السلطة اللامركزية ويتمثل ذلك في التالي:
 - أ. السلطة المركزية لها أن تفرض رقابتها على الشخص اللامركزي ذاته
 - ب. تتم الرقابة على الأعمال التي تقوم بها السلطة اللامركزية ، ويظهر ذلك من خلال:

الرقابة السابقة : تتمثل هذه الرقابة في ضرورة الحصول علي إذن من السلطة المركزية قبل إقدام السلطة اللامركزية على القيام ببعض الأعمال.

الرقابة اللاحقة : تتمثل في عدم نفاذ أو التصرف الذي أقدمت عليه السلطة اللامركزية قبل التصديق عليه من لسلطة المركزية او عن طريق ممثليها في الأقاليم.

الحلول : تظهر الرقابة من خلال حلول السلطة المركزية محل السلطة اللامركزية ، وذلك في حالة ما إذا تخلت السلطة الأخيرة عن القيام باختصاص من اختصاصاتها التي ألزمها المشرع بها ، وذلك كله في الحدود التي يضعها القانون في هذا الصدد.

تقدير نمط اللامركزية الإدارية. الأسلوب يحقق لنا الفوائد التالية:

١. تفق مع التنظيم الإداري السليم الذي يكفل تحقيق أهدافه بفاعلية
٢. تقترب السلطة الإدارية اللامركزية من المصالح التي تقوم عليها
٣. يعد هذا الأسلوب ضروريا مع الحاجة الملحة للتنمية التي ينبغي توفيرها للدولة
٤. تتفق اللامركزية الإدارية مع الاتجاه السليم نحو تحقيق الفاعلية

الباب الثاني : التنظيم الإداري في مصر

مر التنظيم الإداري في مصر بمراحل عديدة من التطور ، حتى انتهى إلى التنظيم الحالي بصدور دستور ٢٠١٤ ،

العمد والمشايخ	الإدارة المركزية
الإدارة المحلية في مصر	الهيئات المعاونة للسلطة المركزية

الإدارة المركزية المصرية

س١٠: تكلم اختصاصات رئيس الجمهورية من الإدارة المركزية المصرية بالتفصيل المناسب ؟

فقا للتطور الدستوري المصري، وفي ظل دستور ٢٠١٤، فإنه بعض أهم ما يتصل بالاختصاصات الإدارية لرئيس الجمهورية منها ما يلي:

١. لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه، أو للوزراء





٢. لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره . م ١٤٩
٣. يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة
٤. لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس
٥. لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم
٦. يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون
٧. إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس الانعقاد طارئاً لعرض الأمر عليه يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين

س ١١ : تكلم عن مفهوم الحكومة واختصاصات افرادها بالتفصيل المناسب ؟

الحكومة : هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا ، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم اختصاصات الحكومة: تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الآتية ووفقا للمادة ١٦٧ من الدستور

١. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
٢. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
٣. توجيه أعمال الوزارات والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
٤. إعداد مشروعات القوانين والقرارات
٥. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذه.
٦. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
٧. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
٨. عقد القروض، ومنحها، وفقا لأحكام الدستور.
٩. تنفيذ القوانين.

منصب الوزير: يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة،

اللوائح التنفيذية: صدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ لوائح المرافق العامة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء .

لوائح الضبط يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء

منصب المحافظ هو ممثل السلطة المركزية في المحافظة المعين بها ، ولقد أوكل المشرع إليه مجموعة من الاختصاصات سواء تعلقت بالمرافق العامة أم المحلية أم غيرها: .

اختيار المحافظ : المحافظ يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بمقتضى قرار صادر من رئيس الجمهورية.

المحافظ يعد ممثلا لرئيس الجمهورية في محافظته ، ولذا يعد مستقila بحكم القانون بمجرد انتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ، مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة ، ويستمر في وظيفته إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظ الجديد.

نائب المحافظ: أجاز المشرع أن يكون لكل محافظ نائب أو أكثر يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ، ويقسم قبل مباشرته لمهام منصبه اليمين أمام رئيس الجمهورية . ولا يجوز أن يكون نائب المحافظ عضوا بمجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.



السكرتير العام والسكرتير العام المساعد: وجد القانون منصب السكرتير العام تكون له سلطة وكيل الوزارة ورئيس المصلحة.

لا يجوز أن يكون أيا من هؤلاء عضوا بالمجلس الشعبية المحلية وحرصا من المشرع على حسن سير العمل ؛ **اختصاصات المحافظ:** تتمثل اختصاصات المحافظ في الآتي:

بالنسبة للمرافق العامة	بالنسبة للإنتاج والضبط
اختصاصات المحافظة بالنسبة للعاملين بالمحافظة	اختصاصات تتعلق بالتصرف في أملاك الدولة

أولا : بالنسبة للمرافق العامة:

- أ. يتولى المحافظ بالنسبة للمرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير.
- ب. يتولى المحافظ الإشراف على جميع المرافق القومية في المحافظة ، وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ، فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
- ت. المحافظ باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة يشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة.

ثانيا : بالنسبة للإنتاج والضبط

- يكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به ، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح
- يكون مسئولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في اطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية
- للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة ، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.

ثالثا : اختصاصات المحافظة بالنسبة للعاملين بالمحافظة:

- نفرق في شأن هؤلاء بين طائفتين :
- الطائفة الأولى :** العاملون في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتهم إلى الوحدات المحلية ؛ ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
- الطائفة الثانية :** يختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات ، التي لم تنقل اختصاصاتهم إلى الوحدات المحلية ، فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي:
١. اقتراح نقل أي عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.
 ٢. ابداء الرأي في نقل وترقية العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
 ٣. الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة.
 ٤. طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة

رابعا : اختصاصات تتعلق بالتصرف في أملاك الدولة

- أ. للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي ضوء القواعد التي يضعها مجلس الوزراء ، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة
- ب. فيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفقا لخطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها.

مسئولية المحافظ وفقا لما ورد بقانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩:

- أ. تتحدد مسؤولية المحافظ أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته التي نص عليها القانون.





- ب. يقوم المحافظ بتقديم تقارير دورية عن أوجه النشاط التي تشملها هذه الاختصاصات إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية ، والمسائل التي تحتاج إلى التنسيق بين هذه المحافظة والمحافظات الأخرى أو بينها وبين الوزارات المختصة بالموضوع.
- ت. يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية تقرير دوريا عن أعمال المحافظات المختلفة تتناول كافة أوجه النشاط في كل منها ، وما تحقق من انجازات فيها ، ومعدلات التنمية ، واحتياجات كل منها حتى توضع في الحسبان في الخطة والموازنة المقبلة.

الطبيعة القانونية لوظيفة المحافظ: يتجلى لنا أنه ليس وزيرا من على أن يكون له اختصاصات الوزير من حيث بعض المسائل التي نص عليها ، في حدود القوانين واللوائح ، هذا مع تبعيته للوزير المختص بالإدارة المحلية.

الشروط التي يتعين توافرها في المحافظ: لم يجب القانون الحالي على هذا التساؤل ، حيث لم تحدد فيه شروط معينة يتعين توافرها في المحافظ.

س ١٢: تكلم مفهوم العمدة والمشايخ و شروط تعيينهما والاحكام المتعلقة بالتفصيل المناسب ؟

- العمدة هو ممثل السلطة المركزية في القرية شيخ البلد فهو ممثل هذه السلطة في الحصة التابعة بهذه القرية** وهو نظام قديم موجود في القانون المصري
- الشروط الواجب توافرها في العمدة والشيخ :** حددت المادة الثالثة من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٣ هذه الشروط في الآتي:
١. أن يكون مصرياً.
 ٢. أن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
 ٣. أن يكون مقيماً إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
 ٤. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية.
 ٥. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
 ٦. أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهرياً من مجموع أوعية الدخل.
 ٧. بالنسبة إلي من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهرياً من مجموع أوعية الدخل.
 ٨. أن يكون العمدة أو الشيخ لائقاً طبياً من واقع تقرير طبي معتمد متضمناً إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.
 ٩. أن يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً
- ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة.

طريقة اختيار العمدة والشيخ: يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو

الشيخ

طريقة وأسس الاختيار:

١. يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم، وتجرى المفاضلة بينهم على أساس توافر مقومات الشعبية وازان الشخصية والإدراك الأمني والقدرة على الإدارة.





٢. يصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مرشحا أو أكثر، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم ترشيحه.

٣. يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد
قرار التعيين العمدة والشيخ

١. يصدر بتعيين الشيخ قرار من لجنة العمد والمشايخ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الاجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار اليها فيمن يتم تعيينه.

٢. يرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ الى وزير الداخلية لاعتماده،

٣. يسلم مدير الأمن الى الشيخ قرار تعيينه موقعا عليه منهم من القانون

مدة شغل وظيفة العمدة و الشيخ تكون المدة هي خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد الأحكام القانونية لوظيفة العمدة أو الشيخ واختصاصاتهما:

مكافأة العمدة والشيخ يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيها شهريا.

الواجبات والمحظورات لوظيفة العمدة والشيخ

١. عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراءات المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام ويؤخذ رأيهم في اختيار الخبراء الجدد حال تعيينهم وكذا في اختيار شيخ الخفر وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة

٢. يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته .

٣. إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا .

٤. يجب على العمدة أو الشيخ الذي يقدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة يجوز لمدير الأمن خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة الأسباب تتعلق بمصلحة العمل

٥. لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان هذا العمل غير متفق مع مقتضياتها.

٦. إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية

النظام التأديبي للعمد والمشايخ

العقوبات التأديبية	فقد شروط الوظيفة
الوقف عن العمل	السلطة التأديبية
القرار التأديبي	الفصل من الخدمة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة

أولا - فقد شروط الوظيفة: إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أنه كان فاقدا لإحداها أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون طبي المحافظة عدم لياقته، أصدر مدير الأمن قرارا بإحالة إلى لجنة العمد والمشايخ للنظر في فصله





ثانيا - العقوبات التأديبية إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها . أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار ، جاز ، بعد سماع أقواله ، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

١. الإنذار
٢. الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
٣. الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر..
٤. الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
٥. الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية
٦. الفصل من الخدمة .م ٢٣ من القانون فقرة ٢

ثالثا: السلطة التأديبية لمدير الأمن توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من ١ إلى ٣ من الفقرة

الثانية من هذه المادة، ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من ١ إلى ٥ منها، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص

رابعا: الوقف عن العمل: لمدير الأمن أن يوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق معه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر

خامسا - الفصل من الخدمة لأسباب تتصل بالمصلحة العامة: لوزير الداخلية، لأسباب تتصل بالمصلحة العامة، أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريًا بناءً على موافقة لجنة

سادسا - القرار التأديبي:

أ. **تبلغ القرارات التأديبية التي تصدرها لجنة العمد والمشايخ** إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورهما للنظر في اعتمادها.

ب. يجوز للوزير إلغاء الجزاء ، أو تعديله ،

ت. تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٤) بمحاكمة العمد والمشايخ

ث. للعمدة أو الشيخ حق توكيل محام للدفاع عنه إذا قدم للمحاكمة التأديبية

س١٣: تكلم مفهوم الهيئات المعاونة للسلطة المركزية بالتفصيل المناسب ؟

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة

النيابة الإدارية

أولا : قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.:

أ. **قسم الفتوى:** يختص قسم الفتوى بإبداء الرأي في المسائل التي تطلبها الجهات التي حددها القانون وبفحص التظلمات الإدارية وهذه الجهات هي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة

ب. **قسم التشريع:** القسم الثالث من أقسام مجلس الدولة هو قسم التشريع اختصاصات القسم : يقوم القسم بمهمة ذات وجهين:

الأول : يقوم بمراجعة صياغة أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة الثاني : يجوز لكل وزارة أو مصلحة أن تعهد لقسم التشريع بمهمة إعداد أي قانون أو قرار بقانون ذي صفة تشريعية أو لائحة.

ثالثا : الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع:

اختصاصات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : أعطى المشرع في المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة للجمعية العمومية الاختصاص في جانبين:

الأول : إبداء الرأي :





أ. المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.

ب. المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

ت. المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها لأهميتها

ث. المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.

يكون رأي الجمعية في هذه المنازعات ملزما للجانبين

الثاني : **مراجعة الصياغة**: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمراجعة التشريعات سواء كانت مشروعات قوانين أم قرارات لرئيس الجمهورية ذات صفة تشريعية أو لائحة والتي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.

ثانيا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اتجه المشرع في مصر إلى جهاز متخصص هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم هذا الجهاز بدراسة الاحتياجات الفعلية من الوظائف العامة والتي تحتاجها مختلف الأجهزة الإدارية

ثالثا - النيابة الإدارية وضع المشرع تنظيما يتضمن جهازا يعاون جهات الإدارة في الموضوعات ذات الصلة بالمخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموميين ، وهو جهاز النيابة الإدارية يقوم بالتحقيق مع هؤلاء ، واتخذ قرار التصرف في نتيجة التحقيق إما بإحالة على المحكمة التأديبية، أو **بتحويله على الرئيس الإداري** قد أشار دستور ٢٠١٤ إلى النيابة الإدارية في م ١٩٧

س١٤: تكلم قواعد الإدارة المحلية في مصر بالتفصيل المناسب ؟

اتباع المشرع المصري أسلوب اللامركزية الإدارية منذ فترة

النظام القانوني للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية والرقابة عليها أشخاص الإدارة المحلية في مصر

أولا - النظام القانوني للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية والرقابة عليها:

الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية	العاملون بوحدة الإدارة المحلية
الإشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية	حل المجالس الشعبية المحلية

أولا: الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية اعتنق المشرع المصري نظام الانتخاب لتكوين المجالس الشعبية المحلية

أ. أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.

ب. أن يكون بالغاً من العمر ٢٥ سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب

ت. أن يكون مقيدا بجداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.

ث. أن يجيد القراءة والكتابة.

ج. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.

ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات القضائية الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم

واجبات العضوية

يلتزم عضو المجلس بالواجبات التالية:

أ. يقسم العضو أما المجلس اليميني



ب. لا يتقاضى عضو المجلس المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله في حالة اتخاذ إجراءات جنائية ، يجب على السلطة المختصة اخطار المجلس الشعبي المحلي بها خلال ثمانين وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات.

في حالة الإجراءات التأديبية فإنه يتعين اخطار المجلس قبل مباشرتها ضد العضو إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ، ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجالس من وظيفته ، إلا إذا كان النقل بناء على طلبه.

تسقط عضوية المجلس المحلي عن العضو في الحالات التالية:

١. زوال صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها الانتخاب في المجلس.
٢. فقدان شرط من الشروط اللازمة للترشيح.
٣. يجب اسقاط العضو عمن ثبت مخالفته
٤. فقدان الثقة والاعتبار.
٥. يجوز اسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها.

ثانيا - العاملون بوحدات الإدارة المحلية

تتبع القواعد التالية في شأن التعيين:

- أ. المحافظ يحدد بقرار منه الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان.
- ب. في الوظائف التي تشغل بدون امتحان تطبق القواعد الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة.
- ت. في الوظائف التي تشغل بامتحان ، تكون الأسبقية حسب الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وفي حالة التساوي تكون الأولوية لأبناء المحافظة ، وهو الذي يقيم فيها إقامة عادية ، ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ، وهنا يطبق معيار الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان.
- ث. يجوز بقرار من المحافظ شغل بعض الوظائف بطريق التعاقد لقاء مكافأة يحددها العقد

ثالثا الإشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية:

أولا : أن المشرع قد قرر رقابة السلطة المركزية وإشرافها على أعمال المجالس الشعبية وأجهزتها التنفيذية ثانيا : يقوم مجلس الوزراء بالرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقا لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ويستهدف بذلك:

- أ. مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
- ب. تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التي تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات.

ثالثا : إن الوزير المختص بالإدارة المحلية التنمية المحلية (وفي إطار العلاقة بمجلس الشعب يقدم تقريراً لهذا المجلس يشير إلى أمرين:

- أ. ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة
- ب. بيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها.

رابعا - التنظيم القانوني الحالي للإدارة المحلية: نظم دستور ٢٠١٤ م الإدارة المحلية

التقسيم الإداري: تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات ، والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعي عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية ، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون

حكم حل المجالس المحلية: لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل وينظم القانون طريقة حل أي منها ، وإعادة انتخابه



الباب الثاني: امتيازات السلطة العامة الإدارية

امتياز نزع الملكية للمنفعة العامة	امتياز السلطة التقديرية
امتياز الاستيلاء المؤقت على العقارات	

س ١٥: تكلم مفهوم امتياز السلطة التقديرية بالتفصيل المناسب ؟

يخضع تطبيق هذا الامتياز لمجموعة المبادئ التالية:

الترخيص التقديرى المفهوم والهدف	قيود الترخيص التقديرى
---------------------------------	-----------------------

أولاً: الترخيص التقديرى المفهوم والهدف:

السلطة التقديرية: **ترخيص تقديرى للجهة الإدارية بمقتضاه يكون لها حرية التصرف والتقدير ، وتضيق في شأنها الرقابة القضائية**

هذا الترخيص التقديرى ليس مقصوداً لذاته ، بل لتمكين الجهة الإدارية من القيام بنشاطها في الضبط الإدارية والمرفق العام ، حيث تحتاج إلى حرية الحركة في أحيان تتطلب التصرف ذلك ، دون أن تكون مقيدة بحدود قانونية ضيقة

ثانياً: قيود الترخيص الترخيص التقديرى للجهة الإدارية ليس حقيقة مطلقة دون ضابط أو قيد ، إن مع هذه السلطة ، إلا إن الجهة الإدارية تظل في نطاق الإطار العام للمشروعية تشمل قيود الترخيص التقديرى ثلاثة وهى:

الوجود المادى	المشروعية القانونية	المصلحة العامة
---------------	---------------------	----------------

القيد الأول: وجود المادى: يتحقق لتوافر الترخيص التقديرى ضرورة وجود الواقعة المبررة لتصرف الجهة الإدارية وجوداً مادياً

الوجود المادى هذا قد يكون " قانونياً ، أو واقعياً " ، حيث يبرر أحدهما هذا الترخيص الممنوح للإدارة ، والقاضى يتحقق من توافر هذا الوجود ، ويراقب تقدير الإدارة لوجوده من عدم وجوده.

فإذا لم يتوافر هذا الوجود المادى ، لم يكن في مقدور الإدارة ، استعمال هذا الترخيص التقديرى ، ورقابة القاضي من ثم على هذا الوجود المادى رقابة مشروعية وليست رقابة ملائمة.

القيد الثانى: المشروعية القانونية: لصحة قيام الترخيص التقديرى يجب أن توافر له المشروعية القانونية ، التى تعنى في مفهومها: ألا يكون ثمة تعارض مع نص قانونى التى استعمال امتيازاتها في التصرف التقديرى دون رقابة في حدود ما للجهة الإدارية من المسموح به فإذا كانت الجهة الإدارية هي التى تقيس كفاية الموظف العام ، فإن المشرع قد ناط بالسلطة المختصة:

القيد الثالث: المصلحة العامة: إن الغرض الذى من أجله كان هذا الترخيص التقديرى هو تمكين الجهة الإدارية من تحقيق المصلحة العامة

س ١٦: تكلم مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة وشروطها بالتفصيل المناسب ؟

مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة نقل ملكية عقار أو جزء منه مملوك لأحد أشخاص القانون الخاص ، أو مملوك لشخص معنوي عام ملكية خاصة إلى الدولة مقابل تعويض عادل يقره القانون ، وذلك لغرض المنفعة العامة.

نزع الملكية	التأميم
محل اتفاق	
أ. يتفقان في أنهما يردان على مال غير مملوك للدولة، ويتم فيه نقل الملكية لها	
ب. يتفقان في أنهما يتمان بإجراءات معينة لابد من اتباعها ، وفي مقابل تعويض عادل	



محل اختلاف	
لا يرد إلى عقار أصلي	يرد علي عقار أو منقول
يتم في الظروف العادية في قيام الدولة بمشروعاتها العامة	يرتبط التأمين بعملية تحول سياسي أو ظروف اقتصادية أو اجتماعية غير عادية
نزع الملكية	المصادرة
غرضها المنفعة العامة	غرضها المصادرة علي الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو التي استعملت فيها ، وفقاً لما ينظمه القانون
نزع الملكية	الاستيلاء المؤقت علي العقار
محل اتفاق	
كلاهما يرد علي عقار والغرض منه للنفع العام مقابل تعويض في الحدود المرسومة قانوناً	
إجراء ناقل للملكية إلى الدولة ، وهذا بطبيعته له صفة الدوام	إجراء مؤقت بغرض تحقيق نفع عام يتطلب حرمان صاحب العقار من الانتفاع به بصفة مؤقتة مع بقاء ملكيته عليه.
الإجراءات في نزع الملكية للمنفعة العامة شديدة	الاستيلاء علي العقار لا يتطلب ذات الإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة
نزع الملكية	المال العام
نزع الملكية يرتبط فقط بعقار	فكرة المال العام تشكل العقار والمنقول
نزع الملكية	فرض الحراسة
غرض تحقيق نفع عام	ليس هدفه المصلحه العامه فقط
نزع الملكية علي العقار	فرض الحراسة يرد علي المال بوجه عام أيأ كان طبيعته

شروط نزع الملكية للمنفعة العامة: يتطلب المشرع في نزع الملكية للمنفعة العامة عدة شروط هي:

أولاً: محل قرار نزع الملكية: يقع نزع الملكية على العقار المملوك ملكية خاصة؛ فلا يجوز نزع ملكية المنقول، كما لا محل لنزع ملكية المال العام.

ثانياً: المنفعة العامة: لا يجوز نزع الملكية إلا بغرض تحقيق نفع عام ، وهذا أمر نص عليه الدستور ، وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة .

يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم ١٠ لسنة هـ ١٩٩٠ ما يلي:

١. إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو إنشاء أحياء جديدة.
٢. مشروعات المياه والصرف الصحي.
٣. مشروعات الطاقة.
٤. مشروعات الري والصرف
٥. إنشاء الكباري والمجارات السطحية المزلقانات أو الممرات السفلية أو تعديلها
٦. مشروعات النقل والمواصلات
٧. أغراض التخطيط العمراني ، وتحسين المرافق العامة.

٨. ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون اخر م ٢ من القانون

ثالثاً: التعويض: يتم نزع الملكية في مقابل تعويض عادل ، ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة يقدر التعويض

طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً.





يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة ٢٠ عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

س١٦: تكلم مفهوم الاستيلاء المؤقت للعقار بالتفصيل المناسب ؟

الاستيلاء المؤقت على العقار منح المشرع جهة الإدارة امتيازاً الاستيلاء المؤقت على العقارات بطريق التنفيذ المباشر والتي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية ، أو من يفوضه ينشر في الجريدة الرسمية ، ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة **التعويض:** يتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة ، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلام ذي الشأن بذلك ، وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن علي هذا التقدير على النحو المبين في المادة التاسعة من القانون.

مدة الاستيلاء تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الفرض المستولي عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ، ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضاً عادلاً للمالك أو صاحب الحق

عمال المرافق العامة

س١٧: تكلم مفهوم الموظف العام وعلاقته بالإدارة بالتفصيل المناسب ؟

أولاً : التعريف الفقهي للقانون :

الموظف العام بأنه : كل فرد يلحق بأداة قانونية بصفة غير عارضة ، بعمل دائم ، في خدمة مرفق عام ، يديره شخص وطني من أشخاص القانون العام بالطريق المباشر ومن ثم لابد من توافر الشروط الآتية:

صدور أداة قانونية بالحق شخص طبيعي	في خدمة مرفق عام
يديره أحد أشخاص القانون العام بالطريق المباشر	في عمل دائم وبصفة غير عارضة

ثانياً : موقف القضاء من تعريف الموظف العام:

الموظف العام ، هو شخص يعهد إليه بعمل دائم ، في خدمة مرفق عام ، تديره الدولة ، أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى ، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق . ومن ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفاً عاماً ، توافر شرطين:

أن يكون قائماً بعمل دائم	وأن يكون هذا العمل في خدمة مرفق عام
--------------------------	-------------------------------------

مجمل القول : أنه لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً ، يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

- أن يكون تعيين الموظف في الوظيفة قد تم عن طريق السلطة التي تملك حق التعيين الاداة القانونية.
- أن يكون قائماً بعمل دائم - بمعنى أن يشغل وظيف دائمة بصفة دائمة ، أي يتصف العمل الذي يقوم به الموظف بصفة الدوام والاستقرار فإذا كان العمل متقطعاً أو موقوتاً بمدة معينة ، أو موسمياً ، فلا يعتبر الشخص موظفاً عاماً
- أن يكون العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، بالطريق المباشر. ما يخرج باتفاق الفقهاء:





المرافق الخاصة التي تتولاها السلطة العامة	المرافق الخاصة
المرافق المهنية والنقابات	المرافق العامة غير العضوية
الموظف الفعلي	المرافق العامة الفعلية أو الحكومية

١. **المرافق الخاصة** : ولو كانت ذات نفع عام ، ويطلقون عليها المؤسسات ذات النفع العام ، كالجمعيات ، فهي مشروعات خاصة
٢. **المرافق الخاصة التي تتولاها السلطة العامة**: المعلوم أن أموال الدولة ليست كلها سواء من حيث المعاملة القانونية ، فمنها ما تملكه الادارة ملكية عادية ، كملكية الأفراد لأموالهم ، ولا يخصص المال مباشرة للمنفعة العامة ، ويطلق على هذا الجانب من أموال الادارة الدومين الخاص "
٣. **المرافق العامة غير العضوية**: المنظمة أو الهيئة التي تتولى اشباع حاجة عامة مثال ذلك : الأفراد الذين يساهمون في المرافق العامة التي لاتدار بأسلوب " الاستغلال المباشر ، فلا يعبرون موظفون عموميون ، ولا يخضعون لأحكام الوظيفة العامة ، ويخرجون عن دائرتها.
٤. **المرافق المهنية والنقابات**: هذه المرافق تخرج - أيضاً - من نطاق المرافق العامة العضوية ، ومن ثم يخرج العاملين فيها من نطاق الوظيفة العامة
٥. **المرافق العامة الفعلية أو الحكومية**: المشروعات التي يديرها أفراد أو هيئات خاصة وتستهدف تحقيق نفع عام مثالها : عمليات شحن وتفريغ السفن في المواني في فرنسا..
٦. **الموظف الفعلي**: يخرج من نطاق الوظيفة العامة ، ومن ثم لا يخضع لأحكامها.

ثالثاً : مفهوم الموظف العام وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ٢٠١٦

الشخص الذي يكون تعيينه بإداة قانونية ، لأداء عمل دائم ، في خدمة مرفق عام ، تديره الدولة ، أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشر

علاقة الموظف العام بالادارة والنتائج المترتبة

الرأى الأول - عقدية العلاقة الوظيفية:

عقد خاص	عقد ادارى
---------	-----------

أ. **عقد خاص**: كان الرأى السائد في فرنسا إلى ما بعد منتصف القرن التاسع عشر، يعتبر الموظف في مركز تعاقدى خاص

هذا التكيف أصبح لا يتفق والنظرة الصحيحة لطبيعة العلاقة القائمة بين الموظف والدولة

ب. **عقد ادارى**: العلاقة بين الموظف وجهة الادارة بأنها علاقة تعاقدية عامة يحكمها القانون العام ، أي تعتبر العلاقة بينهما عقد اداري ،

تعرض هذا التكيف للنقد ، لأنه يستند أساساً إلى المبدأ التعاقدى للعلاقة بين الموظف وجهة الادارة ، ومقتضى هذا المبدأ عدم جواز تعديل العقد إلا إذا تغيرت الظروف وبما يحقق الصالح العام ، وبما لايمس المزايا المالية المتفق عليها في العقد، وذلك كله يتعارض مع طبي الوظيفة العامة التي تدخل الموظف في اطارها بمجرد صدور قرار التعيين بصرف النظر عن قبوله للوظيفة.

الرأى الثانى - لائحية العلاقة بين الموظف والادارة: اضحى الرأى - الآن - مستقراً على تكيف العلاقة بين الموظف والادارة بأنها علاقة لائحية أو تنظيمه فالقوانين واللوائح هي التنظم أصلاً كيفية التحاق الموظف بالوظيفة ومدى بقاءه فيها وحقوقه وواجباته ازاء السلطة العامة.

البقاء في الوظيفة العامة هل هو حق دستوري ؟

أمر يخضع لتقدير الحكومة القائمة على تسيير المرافق العامة فتفصل من تراه أصبح غير صالح لذلك ، دون الاحتجاج بأن له أصل في البقاء في الوظيفة ، مادام ذلك قد تم بالشروط والأوضاع التي قررها القانون وبغير اساءة استعمال السلطة

النتائج المترتبة على اعتبار الموظف العام في مركز تنظيمي:





- أ. يتم التعيين في الوظيفة وتترتب عليه آثاره القانونية بمجرد صدور قرار التعيين ، دون توقف على رضا الموظف أو قبوله
- ب. تسرى على الموظف كل التعديلات التي تدخلها السلطة المختصة على القوانين واللوائح المتعلقة بالوظيفة دون أن يكون للموظف أي حق في الاحتجاج
- ت. لا تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد استقالته
- ث. تنظم الحياة الوظيفية للموظف العام بدءاً من تعيينه وانتهاءً بانقضاء رابطة التوظيف مروراً بالترقية والنقل والندب والتحفيز
- ج. لا يجوز الاتفاق على مخالفة الأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة
- ح. الضرر الذي يصيب الموظف نتيجة الإخلال بالقوانين واللوائح الوظيفية يرتب له حقاً في المطالبة بتعويض هذا الضرر، وأساس الدعوى هو مسئولية الحكومة عن أعمالها غير التعاقدية

س ١٨: تكلم عن الشروط الواجب توافرها فيما يعين بالوظيفة العامة العادية والقيادية بالتفصيل المناسب ؟

الشروط الواجب توافرها فيمن يعين ف احدي الوظائف العامة

١. **الجنسية** : أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ، أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
٢. **حسن السمعة** : أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٣. **من الجرائم التي اعتبرت بها بعض الأحكام غير مخلة بالشرف أو الأمانة** الجرائم السياسية وجرائم الرأي والسب والضرب وإجراز سلاح بدون ترخيص
٤. **ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،** مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥. **ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.**
٦. **أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.**
٧. **أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة.**
٨. **أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.**
٩. **ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً** يلاحظ أن المشرع قد رفع سن المرشح للوظيفة عما كان يجري على القانون القديم؛ حيث كان يشترط ألا يقل سن المرشح عن ستة عشر عاماً (١٦ سنة)
١٠. **استحدث المشرع نصاً في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يلتزم المرشح للوظيفة العامة ، بموجبها بتقديم صحيفة الحالة الجنائية**

الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية

١. **أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها، طبقاً لبطاقة الوصف.**
٢. **بديهى أن الشروط العامة للتعيين في الوظائف العامة ، يجب توافرها أيضاً ، إضافة إلى هذه الشروط.**
٣. **أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.**
٤. **الحصول على الدورات التدريبية المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها.**
٥. **أن يقدم مقترحاً وافياً لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.**
٦. **نص في اللائحة التنفيذية القانون ، على أن توفر الأمانة الفنية كافة البيانات والمعلومات للمتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ، بما يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية.**
٧. **ثمة معايير خمسة (رئيسية) يتم تقييم المتقدمين للمستوفين للشروط السابقة وهي**
٨. **أ. القدرات العلمية : (الحصول على مؤهلات أعلى - إجادة اللغات الأجنبية - المعرفة بعلوم الحاسب الآلى - الاشتراك في المؤتمرات وإعداد والبحوث).**





- ب - التاريخ الوظيفي : (ويشمل تقارير تقييم الأداء - الانجازات - سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الدولية).
- ج - المقترح التطويري : (الذي تقدم به للوحدة المعلنة ، والمتضمن الانجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها).
- د - السمات الشخصية : (وتشمل مهارات القيادة - الإبداع - اتخاذ القرارات - حل المشكلات - إدارة الأزمات (...).
- هـ - البرامج التدريبية : التي يجب الحصول عليها للتقدم لشغل الوظيفة وقد حددت اللائحة عشرون درجة لكل واحد من هذه المعايير.

التعيين في الوظائف المدنية ، شرطة ، الكفاءة ، والجدارة

مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة

المساواة أمام الوظائف العامة من أهم الحقوق السياسية التي تحرص الدساتير على كفالتها تتمثل المساواة في الوظيفة العامة في حقوقها وواجباتها بالنسبة للخاضعين لأحكامها

الكفاءة والجدارة أساس التعيين

- ألزم المشرع السلطة المختصة باتباع أسلوب الامتحان للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، وأن يشرف الوزير المختص على ذلك الامتحان.

- لتحقيق ذلك ، أصبح التعيين يتم من خلال إعلان مركزى

ماهي معايير التعيين في حالة تساوي المرشحين في الدرجات؟

- نص القانون على أنه عند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً ، فالأقدم في التخرج ، فالأكبر سناً.
- تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية ، بعد اعتماد أعمال لجنة الاختيار من الوزير المختص.

النظم من قرارات لجنة الاختيار: أن يقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها. ألزم المشرع وجوب بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم..

السؤال هل يجب التظلم اولاً من قرار اللجنة؟

الإجابة : **أن التظلم هنا اختياريًا** ولكن حال صدور القرار النهائي بعدم التعيين ، يلزم وجوب التظلم من القرار قبل اللجوء إلى التقاضى . وسوف نفصل ذلك فيما بعد.

س ١٩: تكلم عن طريقة " الوظائف المحجوزة - التعاقد " بالوظيفة العامه بالتفصيل المناسب ؟

-التعيين في الوظائف المحجوزة : تمييز إيجابى : فئات اربعة :

المشرع قد أورد تمييزاً إيجابياً لفئات اربعة ، فى التعيين فى الوظائف العامة ، وهى :

- مصابى العمليات الحربية
- مصابى العمليات الأمنية
- المحاربين القدماء،
- ذوى الإعاقة والأقزام.

نص على أن يحجز لهذه الفئات ، نسبة ٥% من عدد وظائف الوحدة ، **بشرطين**.

اولهما : أن تحدد وظائف هذه الفئات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ثانيهما : أن تسمح حالة هذه الفئات (الأربعة) بالقيام بأعمال الوظيفة المرشح لها هؤلاء، وفقاً لاحتياجات الوحدة **بما لا يقل عن ٥% من عدد وظائف الوحدة** ، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لاحتياجاتها.

إمعاناً فى شمول هذه الفئات بالرعاية المستحقة ، وتقديراً لها، أجاز المشرع تعيين أزواج الفئات المنصوص عليها أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم ، القائمين بإعالتهم ، وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، بشرط توافر شروط شغل الوظائف فى هؤلاء.





يسرى ذات الحكم بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية ، وبما لا يخل بأحكام قانون تأهيلهم

التعيين في الوظائف العامة عن طريق التعاقد

- 1- ألا يوحد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يمتلك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ، ويمكن الاستعانة به.
- 2- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن ١٠ سنوات.
- 3- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- 4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لاتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
- 5- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
- 6- أضافت اللائحة شرطاً سادساً مؤداه ألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاماً ويكون التعاقد وفق النموذج الصادر به قرار من الوزير المختص.

س ٢٠: تكلم عن فترة الاختبار بالوظيفة العامة بالتفصيل المناسب ؟

وضع الموظف المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر ، قبل أن يصبح هذا التعيين نهائياً
كيف تقرر عدم صلاحية الموظف تحت الاختبار ؟

- يوضع تقرير نهائي في ضوء التقارير السابقة ، موضحاً به مدى صلاحية الموظف للوظيفة المعين به- يعرض التقرير على لجنة الموارد البشرية.
- إذا حصل الموظف في نهاية الفترة على تقرير تقييم أداء أقل من فوق المتوسط أو
- إذا لم يجتاز بنجاح فرصة التدريب التي أتيحت له، تنتهي خدمته
- المعلوم أن قرار إنهاء خدمة الموظف لعد الصلاحية أثناء فترة الاختبار، يعد من قبيل قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي ، بمعنى أن جهة الإدارة تصدر القرار بالشروط السابقة ، ولا يلزم أن يتقرر ذلك الفصل بحكم قضائي.
- هل يشترط صدور قرار صريح من السلطة المختصة أو من يفوضه بصلاحية الموظف للتعيين في الوظيفة المعين بها ؟**

لا يشترط ذلك فقد يكون القرار ضمناً ، إذا وافقت الإدارة على استمراره في الوظيفة بعد انتهاء فترة الاختبار المقررة قانوناً.

كيف تتحدد الأقدمية في الوظيفة ؟ :

- 1- طبقاً للترتيب النهائي لنتيجة الامتحان.
- 2- عند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
- 3- الدرجة الأعلى في ذات المرتبة.
- 4- الأعلى مؤهلاً.
- 5- الأقدم في التخرج.
- 6- الأكبر سناً.

شرط اضافي في التعيين (القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١) ثبوت عدم تعاطي المخدرات ،

يعد تعمد العامل الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه ، بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لانتهاء الخدمة.

ثالثاً- العقوبات الجنائية المترتبة على مخالفة احكام القانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١م:

- 1- عقوبة السجن ، لمن يعتمد الغش في اجراء التحليل ، أو من يدلى بنتيجة مخالفة للواقع .
- 2- عقوبة الحبس والغرامة التي لاتقل عن ١٠٠٠٠٠٠ جنيهاً ولا تجاوز ٢٠٠٠٠٠٠ جنيهاً، أو باحدى هاتين العقوبتين





س ٢١ : تكلم عن الترقية باعتبارها من متعلقات الوظيفة العامة مبينا شروطها وموانعها بالتفصيل المناسب ؟

الترقية : يقصد بالترقية تقليد الموظف درجة أعلى في السلم الإداري ، ولو لم يترتب على ذلك زيادة في المرتب.

نظم الترقية

الترقية بالأقدمية	الترقية بالاختيار
تمتاز هذه الطريقة بأنها آلية ، إذ يرقى إلى الدرجات العليا التي تخلو أقدم الموظفين في الدرجات الأدنى	لايعول في ترقية الموظف على أقدميته ، ولكن على كفاءته ، أي مناطها الكفاءة ، وفقاً للضوابط المحددة قانوناً.

مميزات و عيوب الترقية بالأقدمية

المميزات	العيوب
١. تكفل للموظفين الطمأنينة والاستقرار ٢. يحول دون التعسف والمحسوبية من جانب الإدارة من ناحية أخرى.	آلية وتغلق الطريق أمام الكفاءات الممتازة التي يمكن أن تؤدي للإدارة خدمات أفضل

الشروط الواجب توافرها لترقية الموظف (الشروط العامة) يشترط لترقية الموظف

- ١- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة ، تلى مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى وفي ذات المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف.
- ٢- أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها (ضوابط الترقية على ماسنرى حالاً).
- ٣- قضاء المدد البينية المحددة قانوناً.
- ٤- أن يكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه بناء على اقتراح لجنة المواد البشرية

ثالثاً - ضوابط الترقية

١ - الترقية بالأقدمية :

تعد الترقية بالأقدمية هي الأصل العام في ترقية الموظفين من سائر المجموعات الوظيفية الأخرى سواء مجموعة الوظائف التخصصية عدا المستوى الأول (ب).

إذ تعد الترقية بالأقدمية هي القاعدة العامة في ترقية الموظفين في مجموعة الوظائف المختلفة مثل

- مجموعة الوظائف الفنية
- مجموعة الوظائف الكتابية
- مجموعة الوظائف الحرفية
- الخدمات المعاونة

يشترط القانون للترقية بالأقدمية أن يحصل الموظف على تقرير تقييم أداء بمرتبة كفاء على الأقل في السنتين السابقتين على الترقية (٩٠٨٠ درجة) فضلاً عن الشروط العامة للترقية

٢ - الترقية بالاختيار :

نطاق تطبيقها : شاغلو الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بنسبة ١٠٠٪ والوظائف التخصصية الأخرى بنسبة ٢٥٪ .

شروطها :

أ- يشترط للترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة ممتاز (٩٠ - ١٠٠ درجة في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

ب - أن يجتاز الموظف بنجاح التدريب الذي تتيحه الوحدة.

ج - يجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار.

د- يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقييم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية ، وعند التساوي ، يفضل الأعلى في مجموع درجات تقييم أداء السنة السابقة عليهما ، فالحاصل على درجة علمية





أعلى ، متى كانت متصلة بطبيعة العمل ، طبقاً لما تقرر له السلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية ، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة ، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.

هـ - إذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاقتدار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاقتدار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفاء (٨٠ - ٩٠ درجة) على الأقل عن ذات المدة السابقة.

رابعاً : موانع الترقية

١. عدم جواز ترقية الموظف وهو تحت الاختبار - على ماتقدم
٢. لايجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف ، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
- إذا برئ أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بلانذار أو الخصم من الأجر لمدة لاتزيد عن عشرة أيام ، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية
- يجوز النظر في ترقية الموظف إذا كان معاراً إلا بعد عودته من الإعارة
٣. لايجوز ترقية الموظف إذا كان حاصلًا عن إجازة بدون أجر ، باستثناء الإجازة المرضية و إجازة رعاية الطفل إلا بعد عودته من الإجازة (مستحدث أيضاً بموجب ذات المادة السابقة).
٤. لايجوز النظر في ترقية الموظف إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام الى ثلاثين يوماً ، أو لمدة تزيد على ثلاثين يوماً

س ٢٢: تكلم عن النقل باعتباره من متعلقات الموظف العام مبينا شروطه وضوابطه بالتفصيل المناسب ؟

النقل

النقل هو من الصلاحيات الجوازية للجهة الإدارية التي تجريها، بمالها من سلطة تقديرية ذلك أنه - وعلى ما سبق بيانه - أن علاقة الموظف بالجهة الادارية التي يعمل بها هي علاقة تنظيمية ، تحكمها القوانين واللوائح

بناء على ذلك لا يجوز للموظف أن يحتج بحق مكتسب للبقاء في وظيفة بعينها، أو مكان محدد بذاته وقضى ، بأن صدور قرار النقل ممن يملكه قانونا ، وفي الحدود المخولة له دون إنحراف بها ، أو اساءة استعمالها، مستهدفا المصلحة العامة ، يكون صحيحا ، متفقا وأحكام القانون

المبدأ - لا الزام على الجهة الادارية باصدار قرار النقل:

- من ضرورة تدبير وتوافر الدرجة المالية التي يجرى النقل عليها ، حتى يكون النقل ممكنا وجائز قانونا
- ضرورة موافقة لجنة شئون العاملين ادارة الموارد البشرية ، على النقل في الوحدة التي يجرى منها
- موافقة الوحدة التي يجرى النقل اليها ، كذلك يتم في إطار السلطة التقديرية للجهة الادارية ، التي لا الزام عليها قانونا باصدار قرار النقل

القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ (م/٣٢) حددت ضوابط نقل الموظف من وحدة إلى أخرى:

تنص (م/٣٣) من القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، على انه يجوز بقرار من السلطة المختصة ، نقل الموظف من وحدة إلى أخرى ، وذلك إذا كان النقل:

- أ. لا يفوت عليه دورة في الترقية.
 - ب. أو كان بناء على طلبه.
 - ت. ألا يكون نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
 - ث. بينما لا يكون نقل شاغلي الوظائف العليا إلى خارج الوحدة ، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء
- أبانت اللائحة التنفيذية للقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ عن القواعد الخاصة بالنقل على مايلي:-
- أ. الشروط الواجب توافرها لنقل الموظف (م/٩٩):
 ١. أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة ، وممولة في موازنة الوحدة أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي ، أو ينقل على احدى الوظائف التي يوفرها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة (مع وزارة المالية.





٢. أن يستوفي الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.
 ٣. أن يكون النقل بناء على طلب الموظف ، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها، أو الوحدة المنقول إليها ، تحقيقا للمصلحة العامة.
 ٤. أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها بالنقل
 ٥. موافقة الوحدة المنقول إليها.
 ٦. ألا يفوت النقل على الموظف دورة في الترقية إلا إذا كان بناء على طلبه.
 ٧. ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
- المقصود بتفويت الدور في الترقية:** بادئ ذي بدء نشير على أن مجال هذا القيد هو الترقية بالأقدمية ، أي كان نوع النقل مكانيا أو نوعيا
- علة ذلك :** تجنب أي شبهة تثور حول النقل ، والحيلولة دون اتخاذ وسيلة الحرمان الموظف المنقول من الترقية .
- لكن، إذا لم يكن بالجهة الإدارية -وقت النقل - عدد من الدرجات الخالية تسمح بترقية الموظف في دوره بالأقدمية ، تحررت سلطة الإدارة ، وكان النقل في هذه الحالة جائز قانونا ومشروعاً.
- صور النقل وضوابطه**

النقل نوعان - إما ان يكون مكانيا ، او نوعيا:

- إذا كانت الوظيفة التي نقل إليها الموظف ، لا تختلف عن وظيفته في طبيعتها وشروط التعيين فيها ، ولا تقل في مستواها عن الوظيفة السابقة ، فالنقل هنا مكاني.
- إذا انطوى النقل على تنزيل الموظف ، بان قلت درجة الوظيفة المنقول إليها عن درجة الوظيفة المنقول منها كان النقل نوعيا .

كل نوع من نوعي النقل ضوابطه ، وهي تختلف عن معايير ضبط مشروعيته.

- بمعنى ، أنه ليس صحيحاً أن النقل المكاني هو النقل المشروع ، وأن النقل النوعي ، هو النقل الباطل بل أن كل من نوعي النقل المكاني والنوعي قد يكون مشروعاً أو غير مشروع ، تبعاً لمطابقته أو عدم مطابقته للقواعد القانونية التي تنظمه.**
- إذا كان النقل يتحدد في نوعه بمحله الذي وقع عليه ، فيعتبر النقل مكانياً، كلما اقتصر أثره على تغيير موطن الوظيفة ، دون تغيير في الوظيفة ذاتها.
 - إذا مس النقل الوظيفة ، بان عدل منها ولو إلى وظيفة أخرى متماثلة لها وفي ذات مستواها ، صار النقل نوعياً

هل يمكن اعتبار النقل المكاني غير المشروع عقوبة تأديبية مقنعة؟

الجزاء التأديبي:

- أن يكون صريحاً ، بصدر قرار متضمن عقوبة من العقوبات التأديبية المحددة قانوناً وعلى سبيل الحصر
 - أن يكون مقنناً ، بأن يتبين من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة قد اتجهت إلى عقاب الموظف
 - النقل شرع لتحقيق المصلحة العامة ، وفق ما تتطلبه من ضمانه حسن سير العمل وانتظامه
- لا يجوز التحدي بأن اجراء النقل أو النذب بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على جزاء**

تأديبي

هل يمكن اعتبار قرار النقل ترقية غير مشروعة ؟

قد يستر ترقية للموظف

الفرض هنا أن تصدر الجهة الادارية قرارا بتعيين بعض الموظفين في وظائف الادارة العليا ، كان يكون هناك موظف يشغل درجة مدير عام في إحدى الوزارات ، ثم نقول جهة الإدارة بتعيينه في وزارة أخرى ، ولكن في وظيفة تعلو وظيفته السابقة هنا ؟





المحكمة الادارية العليا إلى القرار هو قرار تعيين ، ولا يتصور أن يكون قرار نقل محكمة القضاء الادارة: هذه القرارات تعتبر تعيينا

س ٢٣ : تكلم عن النذب باعتباره من متعلقات الموظف العام مبينا شروطه وضوابطه بالتفصيل المناسب ؟

النذب

أولاً - النصوص القانونية:

١. " يجوز بقرار من السلطة المختصة ، نذب الموظف للقيام مؤقتا ، بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفية لوظيفته ، أو من المستوى الذي تعلوه مباشرة"
 ٢. لا يجوز نذب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنذب ، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات
- تخلص مجمل هذه الأحكام في:

- تقاضي الموظف المنتدب كامل أجره من الجهة المنتدب إليها .
 - النذب قد يكون كلياً أو جزئياً في أوقات العمل الرسمية للقيام بعمل وظيفة أخرى ، من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته الموظف ، أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في وحدة أخرى بناء على طلبه
 - أجازت اللائحة نذب الموظف في غير أوقات العمل الرسمية ، للقيام بعمل في وحدة أخرى بناء على طلبه
 - أجاز القانون استثناء - جواز نذب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام
- أجازت اللائحة للوحدة بعد موافقة السلطة المختصة أن تتحمل بكامل الأجر للمنتدب في حالتين:
١. إذا كانت طبيعة الأعمال المنتدب إليها تتأبى أن يتقاضى أي مبالغ من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب إليها.
 ٢. إذا كانت الجمعية أو المؤسسة الأهلية غير قادرة على تحمل قيمة الأجر الكامل للمنتدب
- يخضع الموظف المنتدب إدارياً للجهة المنتدب إليها فيما يتعلق بالاشراف والتوجيه والتأديب
 - ينتهي النذب بانتهاء مددته ، مالم تقم الجهة المنتدب منها أو إليها انهاء النذب في أي وقت بشرط اخطاره وكذلك اخطار الجهة الادارية الأخرى قبل الانهاء بشهر كامل
 - لا يجوز نذب الموظف لأكثر من وحدة طوال مدة النذب

ثانياً: المستفاد من احكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية في نذب الموظف

النذب	النقل
إجراء مؤقت بطبيعته فلا يكون إلا لسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أربع عنوان فقط	إجراء دائم ، يترتب عليه أن ينتظم الموظف في الجهة المنقول إليها
لا يكسب المنتدب مركزاً في إحدى الوظائف للجهة المنتدب إليها	يكتسب مركزاً في إحدى وظائفها المخصصة لها
كل من النذب والنقل يتم بقرار من السلطة المختصة ، إلا أن النذب ليس من المسائل التي أوجب القانون عرضها على لجنة الموارد البشرية لجنة شئون العاملين	
لا يجوز النذب إلى وظيفة أدنى من مستوى وظيفة المنتدب ، شأنها في ذلك شأن النقل ومع ذلك فانه يجوز نذب الموظف إلى وظيفة أعلى بشرط ، أن تكون أعلى منها بدرجة واحدة فحسب	





س ٢٤ : تكلم عن السلوك الوظيفي للموظف باعتباره من متعلقات الموظف العام مبينا مبادئه واجرائاته ؟

يقصد بالسلوك الوظيفي : ما يتعين أن يقوم به الموظف وما يجب عليه الالتزام به طوال شغله الوظيفية **من المسلمات :**

- **أن تأديب الموظف يتم من خلال إجراءات محددة** ، تلتزم بها جهة الإدارة قبل توقيع الجزاء الإداري على الموظف
- **أبان القانون عن العقوبات أو الجزاءات التأديبية** (أو الإدارية) التي يجوز توقيعها على الموظف ، أيا كانت طبيعة وظيفته.

المبدأ العام في المساءلة التأديبية	إجراءات التأديب	الجزاءات التأديبية
------------------------------------	-----------------	--------------------

المبدأ العام في المساءلة التأديبية

- **يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون قانون الخدمة المدنية** ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لهما
- **يحظر على الموظف :**
 - **بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيادة**
 - **ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله** ، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
- **جاء نص المادة (٥٧) ليضع المبدأ العام في العقاب إذ نص على أن :** " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفية أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يجازى تأديبيا "
- **لا يعفى الموظف من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كانت تنفيذيا لأمر مكتوب صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة** إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.
- **لا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.**
- **المحظورات التي يحظر على الموظف اتيانها**
 - **إفشاء المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته**
 - **الاحتفاظ لنفسه بأية أوراق رسمية أو نزعها من الملفات المخصصة لحفظ هذه الأوراق**
 - **التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته اعلاميا - الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر**
 - **ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات** أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها جمع امضاءات لأعمال غير مشروعة
 - **استغلال نفوذه الوظيفي - سوء معاملة الجمهور ... إلخ.**
- **تجدر الإشارة إلى أن هذه الواجبات وتلك المحظورات لم ترد حصرا** ، وأنها مجرد أمثلة
- **يقضى بأنه: لا عقوبة إلا بنص ، فانه مطبق تماما في القانون التأديبي شأنه في ذلك شأن القانون الجنائي**

ثانيا: إجراءات التأديب

المبدأ العام : **عدم جواز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة** ، وسماع أقواله ، وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا

يقصد بإجراء التأديبية، تلك الضمانات والضوابط التي تكفل اطمئنان الموظف ان التأديب يحقق غايته كأداة لحماية المرفق وتخلص قواعده فيما يلي :

١. **عدم جواز توقيع أي جزاء على الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة** وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
٢. **ثمة تفرقة في الجهة المنوط بها التحقيق مع الموظف.**
- **تختص النيابة الإدارية - دون غيرها**

■ **بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية**





التحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها تختص الجهة الإدارية بالتحقيق مع سائر الموظفين عدا شاغلي الوظائف القيادية وفي غير المخالفات المالية إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق مع الموظف

١. يجب على الجهة الإدارية أن توقف ما تجرّبه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع ما يربط بها، إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك
 ٢. إذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق ، وكان التحقيق مع أحدهم ينعقد الاختصاص به للنيابة الإدارية ، يجب عرض الموضوع على السلطة المختصة ، لإحالته إلى النيابة الإدارية.
 ٣. يجب اعلان الموظف كتابة قبل البدء في التحقيق
 ٤. في حالة تخلف أو امتناع المحال إلى التحقيق عن الحضور رغم اعلانه كتابة ، يعاد اعلانه خلال ثلاثة أيام بالموعد الجديد ، فإذا استمر تخلفه أو امتناعه عن الحضور تسير جهة التحقيق في استكمالها
 ٥. للموظف المحال إلى التحقيق الاطلاع على كافة أوراق التحقيق
 ٦. استحدث المشرع لائحة أيضا بموجبه يسأل تأديبيا - الموظف الذي يستدعي للشهادة في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو الادلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول لما يؤدي إليه ذلك من تعطيل البت في التحقيق.
 ٧. في إبلاغ النيابة العامة : إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية ، تعين عرض الأمر على السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة
 ٨. في الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق ، لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ، بحسب الأحوال ، أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، لمدة ثلاث أشهر
 ٩. أحسن المشرع صنعا حين استحدث نصا الزم الجهة الإدارية عدم تجاوز فترة التحقيق عن ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إحالة الموظف إلى التحقيق ، يجوز مدها لفترة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر أيضا، بموافقة السلطة المختصة
 ١٠. تعد جهة التحقيق بعد إنتهائه مذكرة بنتيجة التحقيق فيما هو منسوب إلى الموظف وتعرض على السلطة المختصة بالتصرف لحفظه أو توقيع الجزاء المناسب من بين الجزاءات المحددة حصرا.
- الأثر المترتب على إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية .. هل يمتد إلى التأثير في الراتب ؟
- يترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسي فقط ، وذلك لحين صدور قرار نهائي من مجلس التأديب المختص.

إذا لم يصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له راتبه بالكامل

إذا اتضح عدم مسؤوليته التأديبية ، صرف له جزء الراتب الموقوف أما إذا ثبت مسؤوليته تأديبيا يقرر مجلس التأديب ما يتبع في شأن صرفه الراتب الموقوف صرفه.

يلاحظ أن القوانين المنظمة لشئون الوظيفة العامة ، لم تنص على حرمان الموظف من راتبه أو جزء منه لمجرد إحالته إلى المحاكمة التأديبية

بملاحظة أنه لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف - على ما قدمنا.

لا يشترط في التحقيق شكلا معيناً أو أفراده في صيغة معينة ، سوى شرط الكتابة ، ويستثنى من ذلك

- المخالفات التأديبية البسيطة ، التي لا يوقع بشأنها عقوبة تأديبية تزيد على الأضرار
- الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام
- الاكتفاء بالتحقيق الجنائي الذي تجرّبه النيابة العامة فيما هو منسوب إلى الموظف من إتهام - لتوقيع الجزاء الاداري المناسب ، هكذا استقرت الأحكام القضائية.
- اجراءات التحقيق للتقادم إذ أن إجراءات التحقيق التي تجريها السلطة المنوط القيام بها تقطع بالتقادم ، ولو أجريت في غيبة المتهم





الأثر المترتب على تولى غير النيابة الإدارية التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية ، هل يترتب على ذلك البطلان ؟

إذا تولت جهة أخرى غير النيابة الإدارية - التحقيق مع أحد شاغلي الوظائف القيادية ، بموافقة ، لا بطلان للتحقيق - باعتقادنا - ولا يعد ذلك انتقاضا من وظيفة النيابة الإدارية

مدى التزام النيابة الإدارية بإحالة أوراق التحقيق بعد التصرف فيه - في المخالفات المالية - إلى الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يكون له حق الاعتراض على الجزاء الموقع على الموظف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره بالقرار ، ويطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ؟
تلتزم النيابة الإدارية بعرض نتيجة التصرف في التحقيق في المخالفات المالية على الجهاز المركزي للمحاسبات

س ٢٥ : تكلم عن الجزاءات الوظيفية المرتبطة بالموظف العام مبينا ؟

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الوظائف العادية هي

الانذار	الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة.	الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف ١/٢ الأجر
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين	الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.	الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى المقرر الذي كان عليه قبل الترقية
الإحالة إلى المعاش	الفصل من الخدمة	

الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:

التنبيه	اللوم	الفصل من الخدمة	الإحالة إلى المعاش
---------	-------	-----------------	--------------------

لشاغل الوظائف القيادية والادارية الاشرافية : حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوما في السنة ، وبما لا يزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة.

للمحاكمة التأديبية المختصة ، توقيع أى من الجزاءات المنصوص في القانون سواء بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية أو غيرهم ، في مدى جواز توقيع الجزاء على الموظف الذي أنتهت خدمته

■ لا يمنع إنتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة ، من محاكمته تأديبيا ، إذا كان قد بدء في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

■ يجوز في المخالفات المالية ، إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل إنتهاء الخدمة وكذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

■ يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمته

القرارات التأديبية وهي قرارات إدارية ، تخضع لرقابة القضاء (المحاكم التأديبية) ، الغاء وتعويضاً .

- المبدأ العام ، وجوب تسبب القرار التأديبي أيا كانت المخالفة التي يرتكبها الموظف جسيمة أو بسيطة
- لا حجية لأوامر وقرارات سلطة التحقيق الجنائية فيما يتعلق بحفظ الدعوى أمام الجهة الادارية
- الموظف المعار أو المنتدب الجهة المختصة بالتحقيق معه وتأديبيه (م/٦١) قانون وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه و تأديبه
- الموظف المنقول الجهة المختصة بتأديبه الأصل هو أن مناط تعلق الجهة المختصة بالتأديب هو محل وقت المخالفة وليس بوقت اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد المخالف

إشكاليات عملية هامة

أولا - عدم جواز ترقية الموظف إذا وقع عليه جزاء تأديبي مدد متفاوتة

- عدم جواز ترقية المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الاحالة أو الوقف.





- عدم جواز ترقية الموظف لمدة ستة أشهر من تاريخ توقيع جزاء بالخصم من الراتب مدة عشرة أيام حتى خصم ثلاثين يوماً.
- عدم جواز ترقية الموظف لمدة سنة من تاريخ توقيع الجزاء عليه بأكثر من ثلاثين يوماً أو إنتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على جزاء سابق ، أيهما لاحق.
- يحرم الموظف من تقدير ممتاز في تقرير الكفاية إذا وقع عليه خلال السنة التي يوضع عنها التقرير جزاء الخصم مدة لا تزيد على ثلاثة أيام أو بجزاء أشد.
- يحرم شاغلي الوظائف القيادية من تقدير ممتاز في تقرير الكفاية إذا وقع على شاغلي تلك الوظيفة أى جزاء تأديبي خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.

ملاحظتين جوهريتين:

أولهما: أن تاريخ الحرمان من الترقية يبدأ من تاريخ صدور القرار (أو الحكم) التأديبي.

ثانيهما: أنه إذا كان الموظف قد سبقت معاقبته بجزاء سابق وتم حرمانه من الترقية ، وفي أثناء تنفيذ فترة الحرمان من الترقية ، صدر ضده قرار تأديبي جديد ، لارتكابه مخالفة تأديبية جديدة

ثانيا - الحصانة التأديبية ومحاسبة اعضاء البرلمان من موظفي الدولة

تمتع عضو البرلمان (مجلس النواب بالحصانة البرلمانية) نوعان من الحصانة البرلمانية:

أولهما: الحصانة الاجرائية وتهدف إلى منع السلطة التنفيذية من إتخاذ الاجراءات الجنائية الجزائية ضد عضو البرلمان في غير حالة التلبس ، إلا بإذن البرلمان

- الحصانة الاجرائية تهدف إلى حماية العمل النيابي
- هذه الحصانة الاجرائية تعتبر اجراء استثنائيا
- أن هذه الحصانة لا يجوز التنازل عنها ، كما لا يجوز الاحتماء بها أو الاختفاء وراءها لا تمنح للنائب إلا في الجنايات والجرح ، فلا حصانة في المخالفات

النوع الثاني من الحصانة ، هي الحصانة الموضوعية:

تعنى هذه الحصانة : عدم مسائلة العضو عما يبيده من آراء وأفكار تحت قبة البرلمان.

- هذه الحصانة ليست مطلقة ، فلا يجوز للنائب استخدام ألفاظ غير لائقة
- نكرر أن هذه الحصانة بنوعها الاجرائي والموضوعي ، مقررة لحماية المصلحة العامة

الملاحظ: ان الدستور لم ينص على تلك الحصانة التأديبية ، وإنما ورد النص عليها في لائحة المجلس ، الصادرة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤.

نطاق هذه الحصانة تسرى على أعضاء البرلمان من موظفي الحكومة والقطاع العام (م/٣٦٢) من اللائحة ، ممن هم على رأس العمل ، أي مازالوا يشغلون وظائف بالجهاز الإداري للدولة لا يترتب عليه التمتع بهذه الحصانة ، بل يتم مساءلته هؤلاء وفقا للقواعد العامة في قانون الخدمة المدنية..

محو الجزاءات التأديبية:

١. سنة : في حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
 ٢. سنتان : في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
 ٣. ثلاث سنوات : بالنسبة للجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.
- يترتب على المحو اعتبار الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
 - إذا محو الجزاء ، يعني اعتباره كأن لم يكن

س٢٦: تكلم عن انتهاء خدمة الموظف العام بالتفصيل المناسب ؟

١. بلوغ سن الستين ، بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، لاعتبارات يقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.





١. الاستقالة.
٢. الاحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
٣. فقد الجنسية ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعاية الدول الأخرى.
٤. الانقطاع عن العمل بدون إذن، خمسة عشر يوما متتالية ، مالم يقدم خلال خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
٥. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يوما غير متصلة في السنة.
٦. عدم اللياقة للخدمة صحيا ، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
٧. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بدون ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
٨. الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مفيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو تفقده الثقة والاعتبار
٩. الوفاة.

هل تعد الاستقالة نوع من أنواع انتهاء خدمة الموظف العام ؟

الاستقالة الضمنية والاستقالة

الاستقالة الصريحة

الاستقالة الضمنية أو الحكيمة ، هي تعبير عن الإرادة الضمنية للعامل ، إعرابا منه عن عزوفه عن العمل وإعراضه عن أدائه ، فلا يجوز إجباره عليه.

الأصل في الاستقالة أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعليه الاستمرار في العمل إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة ، إلا أن خدمة العامل تنتهي وتعتبر منتهية إذا لم يبت في طلب الاستقالة الصريحة خلال مدة الثلاثين يوما ، أو بعد مدة الإرجاء ، إذ تنتهي خدمة العامل في هذه الحالة دون حاجة إلى إصدار قرار بقبول الاستقالة الصريحة

أمران جوهريان:

- أ. أن اعتبار الاستقالة مقبولة بقوة القانون - في حالة عدم البت في طلب الاستقالة خلال مدة الثلاثين يوما من تاريخ تقديمه - تشكل أحد أبرز صور القرار الضمني بالقبول
- ب. أن إرجاء قبول الاستقالة ، يأتي لأحد سببين:

بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف.

مصلحة العمل

١. مؤاخذة العامل تأديبيا عن انقطاعه عن العمل ، يمتنع عليها - في هذه الحالة - اعتباره مستقila ، بشرط ، اتخاذ تلك الاجراءات ، خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل قيام الإدارة بخضم أيام الانقطاع عن راتب العامل المنقطع ، لا يعد اجراء تأديبيا ، لا يحول دون اعتباره مستقila

هل يشترط انذار العامل كتابة ، قبل إعمال قرينة الاستقالة الحكيمة (الضمنية) في حقه؟

جاء القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، خلوا من هذا الاجراء ، وبناء على ذلك العامل يعتبر مستقila حكما للانقطاع عن العمل - المدد المحددة قبلا - دون حاجة إلى انذاره.

الباب الثاني: الأموال العامة

س ٢٨ : تكلم عن تعريف المال العام مبينا طرق اكتسابه و كيفية استعماله وحمايته بالتفصيل المناسب ؟

الحمايته القانونية للمال العام

كيفية استعمال المال العام

طرق اكتساب المال العام

مفهوم المال العام

مفهوم طبيعة المال





الأموال العامة للإدارة تخضع لنظام قانوني متميز عن النظام القانوني الذي تخضع له الأموال الخاصة لها
لظهرت عدة معايير ساقها فقهاء القانون للتمييز بين المال العام والمال الخاص للإدارة

معيار طبيعة المال	معيار تخصيص المال للمرفق العام	معيار تخصيص المال للمنفعة العامة
-------------------	--------------------------------	----------------------------------

أولاً: معيار طبيعة المال أو التخصيص لاستعمال الجمهور

يقوم هذا المعيار على أساس النظر إلى طبيعة المال

الأموال العامة: تلك التي لا تصلح بطبيعتها لتكون مملوكة ملكية خاصة، وتكون مخصصة للاستعمال المباشر للجمهور، مثال ذلك الطرق العامة والميادين والمتنزهات العامة

النقد

- يضييق من مفهوم المال العام فيشترط أن يكون المال العام عقاراً وليس منقولاً
- يحصي مفهوم المال العام في ذلك المال الذي يستعمله الجمهور بشكل مباشر، ولا يخفى أن الكثير من المباني الحكومية لا يستعملها الجمهور بشكل مباشر
- قابلية المال العام للتملك لا ترجع لطبيعته الخاصة، وإنما هي نتيجة لإضفاء صفة المال العام عليه
- الكثير من الأموال المعتبرة أموالاً عامة تقبل الملكية الفردية كالطرق والقنوات المائية الخاصة التي ينشأها الأفراد في أملاكهم الخاصة بهم

ثانياً: معيار تخصيص المال للمرفق العام:

المال العام هو المال المخصص لخدمة مرفق عام

النقد

غير جامع	غير مانع
<u>يخرج من دائرة الأموال العامة تلك الأموال المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور كالطرق والميادين والمتنزهات العامة</u>	<u>يعترف بصفة الأموال العامة لجميع الأموال المخصصة لخدمة المرافق العامة على اختلاف أنواعها إدارية أم اقتصادية وسواء أكان المال مهما أم تافه القيمة</u>

ثالثاً: معيار تخصيص المال للمنفعة العامة

المال العام: مالا عاماً طالما تم تخصيصه لتحقيق النفع العام.

يعد هذا المعيار أكثر المعايير وضوحاً وانضباطاً وتوافقاً مع مقتضيات المصلحة العامة
طبقاً لهذا المعيار تعتبر أموالاً عامة كل الأموال المملوكة للدولة أو لغيرها من أشخاص القانون العام والمخصصة للمنفعة العامة مهما كانت أهميتها المادية وقيمة منفعتها وعقارية أو منقولة سواء:

- * كانت هذه الأموال معدة لخدمة الجمهور مباشرة كالطرق والمتنزهات العامة
- * كانت معدة لخدمة المرافق العامة ولا يستفيد منها الجمهور إلا بطريق غير مباشر كالمصالح الحكومية وتجهيزات السكك الحديدية.

نخلص مما سبق إلى أن المال العام وفقاً لهذا المعيار هو ذلك المال المملوك لإحدى الجهات الإدارية والمخصص للمنفعة العامة.

رابعاً: موقف المشرع المصري من المعايير السابقة

أخذ المشرع المصري بمعيار المنفعة العامة لتحديد المال العام

يجب لاكتساب المال صفة العمومية توافر شرطين:

- الأول: أن يكون المال - منقول أو عقار - مملوكاً للدولة أو لإحدى الأشخاص الاعتبارية العامة.
- الثاني: أن يتم تخصيص المال للمنفعة العامة ، ويكون التخصيص للمنفعة العامة على وفق المادة السابقة بأحد الأساليب التالية:





1. التخصيص بالفعل : ويتم ذلك بان يكون المال متاحاً للانتفاع به مباشرة للجمهور دون أن تتدخل السلطات في ذلك بقانون أو قرار ، كأن يقوم الأفراد بالانتفاع بالطرق العامة والشواطئ والمتنزهات
2. التخصيص بأداة قانونية مفاد هذا التخصيص أن تقوم الدولة بإصدار قانون، أو مرسوم أو قرار من السلطة المختصة يتضمن تخصيص المال للنفع العام، كما هو الحال في الانتفاع عن طريق المرافق العامة المختلفة، كمرفق النقل والصحة والتعليم وغيرها.

بناء على ذلك الأموال العامة تزول عنها صفة العمومية بنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة

انتهاء التخصيص للمنفعة العامة بأداة قانونية: في هذا الأسلوب ينتهي تخصيص المال للمنفعة العامة بصدر

قانون أو قرار من الوزير المختص بقرار زوال صفة المال العام عنه

انتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل : في هذه الحالة لا نكون أمام أداة قانونية تنهي تخصيص المال

للمنفعة العامة، ولكن نكون أمام حالة واقعية تنبئ عن تخلى الإدارة عن تخصيص مال معين للمنفعة العامة بعد أن كان مخصصاً لها ذلك كان يكون شاطئ معين مخصص بالفعل للمنفعة العامة، ثم بعد ذلك تقيم عليه الدولة مشروعاً سياحياً.

انتهاء الغرض الذي خصصت من أجله الأموال العامة مثال الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة ثم حولها الجمهور في قريتهم إلى ملكية عامة باستخدامها كجرب أهالي؛ بالتالي تم تخصيصها بالفعل لخدمة أهالي القرية

طرق اكتساب المال العام

طرق التي يكتسب بها المال صفة العمومية في القانون الخاص: تتمثل في التبرعات والوصايا والهبات والتقاعد والشرء

❖ **طرق اكتساب المال لصفة العمومية في القانون العام.**

- **التأميم** الذي يقرر بقانون ويرد على المشروعات الخاصة بالأفراد والشركات وينقل ملكيتها للدول.
- **نزع الملكية للمنفعة العامة** كإجراء تقوم في الاستيلاء بصفة دائمة على عقار يمتلكه شخص من أشخاص القانون الخاص للمنفعة العامة.
- **الاستيلاء على المؤقت على العقار** ، الذي من الممكن أن يتحول إلى نزع ملكية له إذا توافرت شروطه. كما تعد الضرائب والرسوم المقررة طبقاً للقوانين من قبيل طرق اكتساب المال العام

كيفية استعمال المال العام

الاستعمال عاماً للجميع	الاستعمال خاصاً ببعض الأفراد
------------------------	------------------------------

أولاً: الاستعمال العام للمال العام

يكون استعمال المال العام عاماً في حالة انتفاع الأفراد به بصورة مباشرة واستعماله استعمالاً متماثلاً بالشكل الذي يتفق وطبيعة المنفعة التي أعد لها ذلك مثل **المرور في الطرقات العامة والانتفاع**

مبدأ حرية استعمال المال العام	مبدأ مجانية استعمال المال العام	مبدأ المساواة بين المنتفعين في استعمال المال العام
-------------------------------	---------------------------------	--

- **مبدأ حرية استعمال المال العام:** الأصل أن يكون استعمال المال العام بحرية تامة للجميع وفي أي وقت يشاءون وبدون الحصول على ترخيص أو إذن مسبق، لكن بشرط ألا يخل هذا الاستعمال بالغرض الذي خصص له المال العام

ضوابط حرية استعمال المال العام

- * **تنظيم دخول وخروج المنتفعين** وتحديد مواعيد خاصة لفتح الحدائق العامة
- * **حظر الدخول في أماكن معينة** لانتشار وباء فيها
- * **منع الشاحنات من استعمال طرق معينة**

يجب ألا يصل هذا التنظيم إلى مصادرة هذه الحرية **فمثلاً ارتياد دور العبادة يدخل ضمن حرية استعمال المال العام**





- **مبدأ مجانية استعمال المال العام:** الأصل في استعمال المال العام مجانية استعماله يجوز للإدارة أن تفرض رسوماً على استعمال المال العام وذلك بقانون يحدد رسوم مقابل الانتفاع بالمال العام إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، كرسوم انتظار السيارات في أماكن معينة
- **مبدأ المساواة بين المتفاعلين في استعمال المال العام:** يجب على الإدارة أن تحقق هذه المساواة بلا تمييز بين شخص وآخر بسبب أصل أو لون أو جنس أو دين أو لغة إلا أن المساواة هنا لا تعني المساواة بين جميع الأفراد مهما اختلفت مراكزهم القانونية، ولكن تعني المساواة بين الأشخاص الذين تتوافر في حقهم شروط استعمال المال العام والانتفاع به؛ ومن ثم يجوز للإدارة أن تقصر الانتفاع بالمال العام على فئات معينة من الناس تتماثل مراكزهم القانونية

ذلك مثل:

- * أماكن معينة للإناث وأخرى للذكور
- * تخصيص فترة معينة
- * أيام معينة لانتفاع الأطفال بالمتنزهات العامة
- * تخصيص مقاعد معينة في وسائل النقل
- * أماكن معينة لانتظار السيارات بخصوص المعاقين
- * منع المرور في المرافق العسكرية لغير العسكريين،

ثانياً : الاستعمال الخاص للمال العام

الاستعمال الخاص غير العاد.	الاستعمال الخاص العادي
قد يكون استعمالاً غير متفق مع الغرض الذي أعد له المال أصلاً	قد يكون استعمالاً متفقاً مع الغرض المخصص له المال العام أصلاً

١. الاستعمال الخاص العادي للمال العام:

مثل:

- * الترخيص لبعض الأفراد باستعمال مقابر مخصصة لهم لدفن موتاهم
 - * الترخيص لعربات الأجرة في الانتظار في المواقع العامة المحددة لها
 - * لتاجر باستعمال مكان مخصص بالسوق لعرض بضاعته، وذلك نظير مبلغ معين يدفع للإدارة.
- يتم منح الترخيص باستعمال المال العام استعمالاً خاصاً على وفق الغرض الذي خصص له عن طريق الإدارة التي تشرف على المال العام

- لا تستطيع الإدارة أن تقوم بإلغاء الترخيص إلا إذا أخل صاحبه بالتزاماته المحددة قانوناً
 - أن المصلحة العامة اقتضت إلغاء الترخيص لتغيير الغرض الذي خصص المال العام من أجله.
- ٢. الاستعمال الخاص غير العادي للمال العام:** في هذه الحالة تخصص الإدارة استعمال المال العام لفرد أو بعض الأفراد المعيّنين بالذات دون مشاركة غيرهم من الأفراد في هذا الاستعمال وبما لا يتفق مع الغرض الذي خصص من أجله هذا المال.

مثال ذلك

- * ترخيص الإدارة لبعض الأفراد بوضع أكشاك ومظلات على شواطئ البحر
 - * الترخيص بإقامة حفل زفاف في حديقة عامة
 - * الترخيص بعمل أكشاك لبيع الصحف والمجلات بشغل جزء من الطريق العام
 - * الترخيص لأصحاب المقاهي بوضع المقاعد على رصيف الشارع ، فكل هذه الأمثلة يتنافى الاستعمال فيها مع الغرض الذي خصص له المال العام.
- تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في إعطاء الترخيص باستعمال المال العام في هذه الحالة أو إلغائه في أي وقت وفقاً لما تفرضه اعتبارات المصلحة العامة.



الحماية القانونية للأموال العامة

الحماية المدنية للأموال العامة

عدم جواز تملك المال العام بالتقادم

عدم جواز الحجز على المال العام

عدم جواز التصرف في المال العام

أولاً: عدم جواز التصرف في المال العام

لا يجوز إجراء التصرفات المدنية على الأموال العامة بما يخرجها من ملكية الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وبما يؤدي إلى إنهاء تخصيصها لتحقيق المنفعة العامة ذلك مثل: البيع أو الوصية أو الهبة.

- يعتبر تصرف الإدارة في المال العام باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلق ذلك بالنظام العام
- يجوز التصرف في المال العام لأي حالة ما إذا زالت عنه صفة العمومية، وإنهاء تخصيصه للمنفعة العام قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام لا تنطبق على التصرفات التي تقع على الأموال العامة في دائرة القانون العام، إذ يجوز للدولة أن تتصرف في أموالها العامة فتنقلها لأشخاص اعتبارية عامة أخرى كالمحافظات أو الهيئات العامة، أو من غرض إلى غرض آخر؛
- بالإضافة إلى ما سبق، فإن قاعدة عدم التصرف في المال العام لا تمنع أيضاً من :

- إمكانية اتفاق الإدارة مع أحد الأفراد على استعمال المال العام مؤقتاً استعمالاً خاصاً بترخيص
- عقد كما هو الحال في عقد التزام المرافق العامة، وفي هذه الحالة تستمر حماية المال العام على اعتبار أن التصرف فيه ذو طبيعة مؤقتة
- * تملك الإدارة دائماً الحق في إنهاء الترخيص
- * فسخ العقد بينها وبين الملتزم
- * إنهائه قبل اكتمال مدته وفقاً لما تمليه اعتبارات المصلحة العامة.

ثانياً: عدم جواز الحجز على المال العام

قرر المشرع مبدأ عدم جواز الحجز على المال العام لحماية المرافق العامة.

- لا يجوز ترتيب أي حقوق على المال العام قد تؤدي في النهاية إلى خروجه من ملكيتها كالرهن بنوعيه
- حق الامتياز، أو حق الاختصاص؛ لما قد يترتب من تعطيل المرافق من أدائها لمهامها
- إخراج المال محل هذه الحقوق من حيابة الدولة بالحجز عليها.

لا يسري مبدأ عدم جواز الحجز على المال العام على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة لعدم شمولها بالحماية.

ثالثاً: عدم جواز تملك المال العام بالتقادم

لا يجوز التصرف فيه لا يجوز تملكه بالتقادم، ولما كانت الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها، فمن ثم لا يجوز امتلاكها بالتقادم. فالأموال العامة في نطاق القانون العام لا يجوز تملكها بالتقادم على خلاف الأموال الخاصة التي يملكها الأفراد في نطاق القانون الخاص.

لم يفرق القانون المدني المصري بين الأموال العامة والأموال الخاصة المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية من حيث عدم جواز تملكها بالتقادم، وذلك على عكس مبدأ عدم جواز الحجز على المال العام، مبدأ عدم جواز امتلاك المال العام بالتقادم متعلق بالنظام العام

الحماية الجنائية للأموال العامة

- قرر قانون العقوبات المصري الحماية الجنائية للمال العام في العديد من نصوصه، ومن ذلك نص المادة (٨٩) مكرر) منه والتي نصت "على جريمة التخريب العمدي للأموال الثابتة والمنقولة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي".





- **قررت المادة (٩٠) من قانون العقوبات** "تجريم التخريب العمدي للمباني أو الأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتمدة قانوناً ذات نفع عام"
- **قررت المادة (٩٠) مكرر العقاب** "على جريمة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة للمصالح الحكومية أو للمرافق العامة."
- **قررت المادة (٩٣) من قانون العقوبات** "عقوبة الإعدام على كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو الجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات".
- **قرر قانون العقوبات أيضاً تجريم اختلاس المال العام والعدوان عليه**

الباب الثالث: المرافق العامة

س ٢٩: تكلم عن تعريف المرفق العام مبينا تعريفه وعناصره بالتفصيل المناسب ؟

مفهوم المرفق العام	عناصر المرفق العام	كيفية إنشاء المرافق العامة
--------------------	--------------------	----------------------------

أولاً : مفهوم المرفق العام

المرفق العام نشاط إداري منظم يأخذ في الغالب شكل مشروع تستهدف الإدارة عن طريقه الوفاء بالحاجات العامة وتحقيق النفع العام وتحفظ الإدارة بالكلمة العليا في إنشائه وإدارته وإلغائه.

ثانياً : عناصر المرفق العام

١. **عنصر النفع العام** يجب أن يكون الغرض من المرفق العام :
 - تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد
 - إشباع تقديم خدمة عامة، وهذه الحاجات أو الخدمات قد تحقق ربحاً دون أن يكون هو الهدف الرئيس من إنشائها، وذلك كمرفق المياه والكهرباء
 - لا تهدف إلى الربح وهذا هو الأصل، كالمرفق الخدمية مثل مرفق الأمن والتعليم.
٢. **عنصر السلطة العامة**: يتم إضفاء صفة المرفق العام على المشروع فيجب أن يكون بمقدور الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام استخدام امتيازات السلطة العامة وهي امتيازات غير مألوفاً في نطاق القانون الخاص وذلك:

- كإصدار قرارات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت
- إبرام العقود الإدارية التي تكون الكلمة العليا فيها للجهة التي تقوم بإدارة المرفق العام.

ثالثاً : كيفية إنشاء المرافق العامة

للسلطة الإدارية حق إنشاء المرافق العامة وتعديلها أو إلغائها

- السلطة التي لها إنشاء المرافق العامة وتنظيمها تتمثل في رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء
- السلطة التي تملك الإنشاء للمرافق العامة هي التي تملك الإلغاء؛ ومن ثم إذا كان رئيس مجلس الوزراء هو المختص بإنشاء وتنظيم المرافق العامة وفقاً للدستور، فيكون هو المختص أيضاً بإلغائها.

س ٣٠: تكلم عن أنواع المرافق العامة بالتفصيل المناسب ؟

تنقسم المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها

مرافق إدارية	مرافق اقتصادية	المرافق المهنية أو النقابية
--------------	----------------	-----------------------------

أولاً : المرافق العامة الإدارية





يقصد بالمرافق العامة الإدارية التي تتناول نشاطاً لا يزاوله الأفراد عادة إما بسبب عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه، ومثالها مرافق الدفاع والأمن والقضاء.

- تخضع المرافق الإدارية من حيث الأصل لأحكام القانون الإداري فعمالها يعتبرون موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة، والقرارات التي تصدرها تعد قرارات إدارية وعقودها عقوداً إدارية
- قد تخضع في بعض الأحيان استثناءً لأحكام القانون الخاص، وذلك عندما يجد القائمون على إدارتها أن ذلك يكفي لتحقيق أهداف المرفق وتحقيق الصالح العام بصورة أفضل.

ثانياً: المرافق العامة الاقتصادية

المرافق العامة الاقتصادية التي تقوم بمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي من جنس نشاط الأفراد وتزاول الدولة في هذه المرافق نشاطاً تجارياً أو صناعياً مماثلاً لنشاط الأفراد وتعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة مثل مرافق النقل والاتصالات والمياه والغاز والبريد، وصناعة وتوزيع المواد الغذائية.

تعد هذه المرافق مرافق عامة تخضع لأحكام القانون العام

قد استقر القضاء الإداري على أن تخضع هذه المرافق لقواعد القانون الخاص في نشاطها ووسائل إدارتها، مع خضوعها لبعض قواعد القانون العام ضمناً لسيورها بانتظام واطراد

- تخضع هذه المرافق لمبدأ المساواة بين المنتفعين بخدماتها وقابليتها للتغيير بما يتلائم مع المستجدات
 - تتمتع ببعض امتيازات السلطة العامة اللازمة لحسن أدائها لنشاطها مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، والاستيلاء المؤقت، وينعقد الاختصاص في هذا الجانب من نشاطها لاختصاص القضاء الإداري.
- تخضع المرافق الاقتصادية لنظام قانوني مختلط يجمع بين أحكام القانون الخاص والقانون العام

ثالثاً: المرافق المهنية أو النقابية

المرافق المهنية ويطلق عليها أيضاً النقابية التي تشرف على تنظيم مهنة معينة ويخولها القانون بعض امتيازات السلطة العامة، ويشرف على المهنة هيئة تسمى نقابة تضم أبناء المهنة وتسعى لإشباع حاجة عامة تهمهم، ويعهد بإدارتها إلى أبناء المهنة أنفسهم ويتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من أمثلة هذه المرافق نقابات المهندسين والمحامين والأطباء وغيرها من النقابات المهنية الأخرى.

تخضع هذه المرافق لنظام قانوني مختلط فهي تخضع لنظام القانون العام واختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها مثل القرارات التي تصدرها بخصوص تنظيم المهنة، غير أن الجانب الرئيس من نشاطها يخضع لأحكام القانون الخاص، وذلك مثل تعيين موظفين بالنقابة ومعاشرات أعضائها واستغلال أموالها.

من حيث النطاق التي تمارس المرافق من خلاله نشاطها

مرافق قومية	مرافق إقليمية أو محلية
-------------	------------------------

أولاً: المرافق القومية

المرافق القومية المرافق التي يتسع نشاطها ليشمل كل إقليم الدولة لإشباع الحاجات العامة لكافة سكان إقليم الدولة كمرفق الأمن والدفاع ومرفق القضاء ومرفق الصحة تخضع للإدارة المباشرة من قبل الإدارة المركزية في الدولة من خلال الوزارات ويعاونها في ذلك ممثلها في الأقاليم؛ وذلك ضمناً لحسن أداء هذه المرافق لنشاطها وتحقيقاً للمساواة في توزيع خدماتها.

ثانياً: المرافق الإقليمية أو المحلية

يقصد بها التي تتعلق بنشاطها بتقديم خدمات إقليمية معين من أقاليم الدولة أو منطقة معينة أو مدينة أو قرية، ويعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلية، كمرفق النقل، أو مرفق الصحة، والتعليم، أو مرفق توزيع المياه أو الكهرباء، والزراعة، وغيرها من المرافق التي تشبع حاجات إقليمية أو محلية.

تنقسم المرافق العامة من حيث مدى إلزامية إنشائها وتنظيمها من عدمه





مرافق اختيارية

مرافق إجبارية

أولاً : المرافق العامة الإجبارية

المرافق الإجبارية التي لا تتمتع السلطات العامة بسلطة تقديرية في إنشائها من عدمه

ثانياً : المرافق الاختيارية

القاعدة العامة أن المرافق العامة يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة وتملك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت ومكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي يمارسه وطريقة إدارته.

تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها من عدمه

مرافق عامة لا تتمتع بالشخصية المعنوية

مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة

أولاً : مرافق عامة تتمتع بالشخصية المعنوية

المرافق العامة المستقلة هي تلك المرافق التي يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية مع خضوعها للرقابة الإدارية يمثل لهذه المرافق بالهيئات العامة، ذلك مثل هيئة قناة السويس والهيئة العامة للسكك الحديدية

ثانياً : المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية

المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية هي المرافق غير المستقلة التي لا يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية، ويتم إحاقها بأحد أشخاص القانون العام وتكون تابعة لها، كالدولة أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات، وهي الغالبية العظمى من المرافق العامة من أمثلة هذه المرافق مرفق الأمن فهو تابع لوزارة الداخلية، ومرفق الدفاع فتابع لوزارة الدفاع، ومرفق الصحة يتبع وزارة الصحة، وغيرها.

تبدو أهمية هذا التقسيم في مجال الاستقلال المالي والإداري وفي مجال المسؤولية :

- تملك المرافق العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية قدراً كبيراً من الاستقلال الإداري والمالي
- من حيث المسؤولية فيكون المرفق المتمتع بالشخصية المعنوية مستقلاً ومسئولاً عن الأخطاء التي يتسبب في إحداثها للغير، في حين تقع هذه المسؤولية على الشخص الإداري الذي يتبعه المرفق العام في حالة عدم تمتعه بالشخصية المعنوية.

س ٣١ : تكلم عن المبادئ التي تحكم المرافق العامة بالتفصيل المناسب ؟

مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد

يترتب على تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج أهمها:

تنظيم الحق في الإضراب	تنظيم استقالة الموظفين العموميين	نظرية الموظف الفعلي	عدم جواز الحجز على أموال المرفق	نظرية الظروف الطارئة
-----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------

تنظيم الحق في الإضراب

يقصد بالإضراب هنا توقف بعض أو كل الموظفين في مرفق عام عن القيام بأعمالهم أو أداء واجباتهم لمدة معينة مؤقتة دون إنصراف نيتهم لترك الوظيفة بصفة نهائية؛ وذلك كوسيلة لحمل الإدارة على تلبية طلباتهم.

- ذهبت بعض الدول إلى تجريم الإضراب وبصفة خاصة في الدول الاشتراكية
 - من الدول من تقوم فقط بتنظيم حق الموظفين في الإضراب دون التطرق إلى حظره وتجريمه.
- يعد الإضراب في القانون المصري مجرمًا بمقتضى قانون العقوبات المصري، إلا أن مصر بعد أن انضمت للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعترف للعاملين بحق الاضراب

تنظيم الاستقالة



ضمنية

صریحة

هذه القواعد هدفها الأساسي هو ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد ؛ ومن ثم لا تقبل استقالة الموظف العام إذا كانت من شأنها التأثير على استمرارية المرفق العام في أدائه لمهامه، ولا تنتهي خدمة الموظف العام إلا إذا صدر قرار نهائي من الإدارة بقبول هذه الاستقالة.

الموظف الفعلي

الشخص قد يمارس مهام الوظيفة العامة في المرفق العام دونما سند من القانون أو بسند باطل حيث يتوافر في حقه صفة الموظف الفعلي الذي أقر القضاء تصرفاته حتى لا يؤثر ذلك على سير المرافق العامة بانتظام واطراد

عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام

لا يجوز الحجز على أموال المرافق العامة وفاء لما يتقرر للغير من ديون في مواجهتها؛ وذلك لما يترتب على ذلك من تعطيل للخدمات التي تؤديها، ومن ثم قد يؤثر على استمرارية المرفق العام في أدائه لمهامه. تقرر قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة سواء كان يدار المرفق العام :

غير المباشر عن طريق الملتزم

الطريق المباشر

نظرية الظروف الطارئة

نظرية الظروف الطارئة تفترض وقوع حوادث استثنائية عامة غير متوقعة بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه وخارجه عن إرادة المتعاقد والإدارة معاً
من شأن هذه الظروف أن تؤدي إلى إلحاق خسائر غير مألوفة وإرهاق للمتعاقد مع الإدارة ؛ الأمر الذي يؤدي إلى أن تتفق الإدارة مع المتعاقد على تعديل العقد وتنفيذه بطريقة تخفف من إرهاق المتعاقد وتعيد التوازن المالي فإن لم يحصل هذا الاتفاق فإن للقضاء أن يحكم بتعويض المتعاقد تعويضاً مناسباً بما يحقق إعادة التوازن المالي للعقد ؛ الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

قرر الدستور المصري لعام ٢٠١٤ مبدأ المساواة بصفة عامة فنص في المادة الرابعة منه على أنه : " السيادة للشعب وحده، تقوم علي مبادئ المساواة والعدل
لا يتنافى مع مبدأ المساواة وضع شروط عامة :

- * للانتفاع كتحويل رسوم معينة
- * اختلاف المعاملة باختلاف نوع الخدمة كالتفرقة بين ركاب الدرجة الأولى والثانية في استعمال القطارات
- * لا يخل بمبدأ المساواة التفرقة بين أصحاب المراكز غير المتماثلة، وذلك كإعفاء الفقراء من الرسوم المقررة للانتفاع بالمرفق العام لعدم المقدرة على دفعها
- * لا يتعارض مع هذا المبدأ مع منح الإدارة بعض المزايا لطوائف معينة من الأفراد لاعتبارات خاصة كالسماح للعجزة أو المعاقين بالانتفاع من خدمات مرفق النقل مجاناً أو بدفع رسوم مخفض.

مبدأ قابلية المرفق للتعديل والتغيير

من تطبيقات هذا المبدأ :

- أن من حق الإدارة وفقاً لسلطتها التقديرية أن تتدخل بإدارتها المنفردة لتعديل وتغيير النظم واللوائح الخاصة بالمرفق كلما دعت الحاجة لذلك
- أن علاقة الإدارة بالموظفين التابعين لها في المرافق علاقة ذات طبيعة لائحية
- أن من حق الإدارة طبقاً لهذا المبدأ تعديل العقود التي تبرمها دون التوقف على موافقة الطرف المتعاقد معها، وليس له إلا المطالبة بالتعويض





مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرفق العام

- أن الإدارة لا تستطيع أن تقوم بإلغاء المرفق العام الذي فرض القانون عليها إنشاءه
- أن تقوم بتشغيله بما لا يتفق والغرض من إنشائه، وإلا كان للمنتفعين بخدماته الحق في المطالبة بإلغاء قرار إلغائه أو المطالبة بتشغيله تشغيلاً صحيحاً يتفق والغرض الذي أنشئ المرفق من أجله، والمطالبة بالتعويض إن كان له محل.

س ٣٢: تكلم عن طرق ادراه المرفق العام بالتفصيل المناسب ؟

إدارة المرفق العام بأسلوب الاستغلال المباشر

محلية	مركزية
■ لا يتمتع المرفق الذي يدار بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية السلطة المركزية التابعة لها. ■ يعتبر موظفي المرافق التي تدار بهذا الأسلوب موظفين عموميين ■ تعد أموال المرفق أموالاً عامة تتمتع بالحماية القانونية المقررة للمال العام ، وميزانية المرفق لا تنفصل عن ميزانية الدولة تتبع هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة الإدارية القومية	يرجع ذلك إلى أهمية هذه المرافق واتصالها بسيادة الدولة كمرفق الأمن والدفاع والقضاء، والتعليم، والصحة. يعيب هذه الطريقة ١. البيروقراطية الإدارية التي تعوق تقدم المشرع بسبب القيود المالية والإدارية التي تفرضها القوانين واللوائح ٢. ينتشر بين موظفي المرفق الذي يدار بهذه الطريقة الخشية من الابتكار والتجديد تفادياً للمسئولية والعقاب.

إدارة المرفق العام بأسلوب الهيئات العامة

- قد لا تدير الدولة المرافق العامة مباشرة وإنما عن طريق هيئة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة
 - يسمح لها باستخدام وسائل القانون العام ويكون موظفيها موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة، وتسمى مثل هذه الهيئات بالأشخاص المصلحة أو المرفقية.
- لا يترتب على منح المرفق العام الشخصية المعنوية أن تكون في منأى من الرقابة،** بل إن للإدارة المركزية ممارسة الرقابة على الهيئات المرفقية لأنها جزء من السلطة الإدارية
- أن للأجهزة الرقابية في الدولة أن تراقب هذه الهيئات، مثل هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات**

س ٣٣ : تكلم عن طريقة إدارة المرفق العام بالامتياز بالتفصيل المناسب ؟

إدارة المرفق العام عن طريق التزام أو امتياز المرافق العامة

يدار المرفق العام وفقاً لهذه الطريقة من خلال شخص من أشخاص القانون الخاص

تعريف وطبيعة عقد التزام المرافق العامة	الأحكام العامة لعقد الالتزام
--	------------------------------

تعريف وطبيعة عقد التزام المرافق العامة

أولاً : تعريف التزام المرافق العامة



الالتزام المرافق العامة هو عقد إداري بمقتضاه تعهد الدولة أو أحد أشخاص القانون العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص فرداً كان أو شركة إدارة مرفق عام ذي طبيعة اقتصادية، واستغلاله لمدة محددة بأمواله وعمله وتحت مسؤوليته، وذلك في مقابل الحصول على ما يدره المرفق من إيرادات تتمثل في المقابل النقدي الذي يتقاضاه الملتزم من المنتفعين بخدمات المرفق

ثانياً: طبيعة عقد الالتزام

بعد عقد الالتزام عملاً قانونياً مركباً ذا طبيعة مزدوجة، يشتمل على نوعين من النصوص:

الأولى: نصوص لائحية تتعلق بتنظيم المرفق العام وتسييره، وتملك الإدارة تعديل هذه النصوص وفقاً لحاجة المرفق والمستجدات التي قد تطرأ وفقاً لتغير الظروف

الثاني: من النصوص فيسمى بالنصوص أو الشروط التعاقدية التي تحكمها قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، ومنها ما يتعلق بتحديد مدة الالتزام والالتزامات المالية وكيفية توزيعها بين المتعاقدين.

يخضع المرفق العام الذي يدار بهذه الطريقة لذات المبادئ الأساسية الحاكمة لسير المرافق العامة:

* مبدأ استمرار سير المرافق بانتظام واطراد

* مبدأ قابلية المرفق للتغيير

* مبدأ المساواة في الانتفاع بخدمات المرفق.

لا يعتبر العاملون في المرفق الذي يدار بطريق الالتزام من قبيل الموظفين العموميين، وإنما يخضعون لأحكام القانون الخاص.

الأحكام العامة لعقد الالتزام

أولاً: انعقاد عقد الالتزام ومدته

نصت المادة ٣٢ من الدستور المصري لعام ٢٠١٤م على أنه: "لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً" يتضح من هذا النص:

▪ أن التزام المرافق العامة لا يمنح إلا بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً

▪ لا يجوز إبرام عقد التزام إلا بصدر قانون يجيز للإدارة ذلك

▪ لا يجوز أن تزيد مدة العقد على ثلاثين عاماً.

ينعقد عقد الالتزام بأي طريقة سواء كانت المناقصة أو المزايدة أو الممارسة

ثانياً: الآثار المترتبة على عقد الالتزام

لعقد الالتزام يتعلق بثلاثة أطراف هم:

الملتزم	الإدارة	المنتفعين
---------	---------	-----------

١. **علاقة الإدارة بالملتزم:** يترتب على عقد الالتزام آثاراً فيما يخص العلاقة بين:

الملتزم	الإدارة
---------	---------

بالنسبة للإدارة مانحة الالتزام: **للإدارة مانحة الالتزام في مواجهة الملتزم الحقوق التالية:**

أ. حق الرقابة على إعداد المرفق وإدارته.

ب. حق تعديل النصوص اللائحية دون موافقة الملتزم.

ت. حق استرداد المرفق قبل استكمال مدته.

بالنسبة للملتزم:

حقوق الملتزم في مواجهة الإدارة:





- الحق في استيفاء التعهدات التي تعهدت له بها الإدارة في العقد.
- الحق في الحصول على التعويضات المناسبة في حالة اختلال التوازن المالي للعقد نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، أو كانت بفعل الإدارة
- الحق في استعمال الامتيازات المقررة للإدارة في القانون العام **كنزع الملكية للمنفعة العامة**، وتحصيل رسوم من المنتفعين؛ وذلك لضمان سير المرفق بانتظام واطراد.

واجبات الملتزم تجاه الإدارة:

- إدارة المرفق بنفسه عن طريق عماله على النحو المتفق عليه في العقد فضلاً على التزامه بما تفرضه عليه النصوص اللائحية.
 - يتحمل الملتزم جميع النفقات التي تتطلبها إدارة المرفق من عمال وأجهزة وأدوات.
 - يلتزم بصيانة المرفق وتجديده على النحو الذي يضمن حسن سيره واستمراره في تقديم خدماته للمنتفعين.
 - يلتزم بإعادة المرفق بمنشأته للإدارة دون مقابل بعد انتهاء مدته.
٢. **علاقة الإدارة بالمنتفعين:** الأصل في عقد الالتزام أن العلاقة المباشرة للمنتفعين تكون بينهم وبين الملتزم الذي يقدم لهم الخدمة، لكن قد يكون للمنتفعين علاقة بالإدارة مانحة الالتزام، وذلك في حالة إخلال الملتزم بشروط العقد أو بالنصوص اللائحية المنظمة لعقد الالتزام في هذه الحالة للمنتفعين مطالبة الإدارة بإجبار الملتزم بالوفاء بشروط العقد، وإن لم تقم بذلك فلهم مقاضاة جهة الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض إن كان لها محل.
٣. **علاقة المنتفعين بالملتزم:** يرتب عقد الالتزام حقوقاً للمنتفعين قبل الملتزم، وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي:

- حق المنتفعين بالاستفادة من خدمات المرفق في حالة توافر شروط الانتفاع بالخدمة في حقهم
 - الحق في مطالبة الملتزم بمراعاة مبدأ المساواة المنتفعين أمام المرافق العامة، ولهم مقاضاة الملتزم إذا أخل بذلك.
- يرتب عقد الالتزام حقوقاً للملتزم في مواجهة المنتفعين تتمثل في تقاضيه منهم مقابل انتفاعهم بخدمات المرفق، والمحدد سلفاً باتفاق الإدارة مع الملتزم.

ثالثاً : نهاية عقد الالتزام

النهاية غير الطبيعية لعقد الالتزام

النهاية الطبيعية لعقد الالتزام

١. النهاية الطبيعية لعقد الالتزام:

- ينتهي عقد الالتزام نهاية طبيعية بانتهاء مدته واسترداده من الإدارة للقيام بإدارته بنفسها.
- ينتهي نهاية طبيعية بزوال صفة المرفق العام عنه بتخلي الإدارة عنه وتركه للنشاط الخاص يمارسه بحرية

٢. **النهاية غير الطبيعية لعقد الالتزام:** ينتهي عقد الالتزام نهاية غير طبيعية باسترداد الإدارة للمرفق محل العقد قبل انتهاء مدته بالطريق الإداري إذا رأت في ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، أو عن طريق القضاء حالة تقصير الملتزم في أدائه لالتزاماته العقدية أو اللائحية.

الاستغلال المختلط

يقصد الاستغلال المختلط أن تشارك الحكومة مع الأفراد أو الشركات الخاصة في إدارة المرفق

- يتخذ هذا الاشتراك صورة شركة مساهمة تكتبب الدولة في الجانب الأكبر من أسهمها على أن يساهم الأفراد في الاكتتاب بالجزء الآخر.
- ذلك في شركة ذات نشاط تجاري أو صناعي، وقد يكون للدولة ممثلين لها في مجالس إدارتها، أو أن تفرض الرقابة على عمالها والإشراف عليها.





تخضع هذه الشركة لأحكام القانون الخاص باستثناء بعض النصوص الموضوعة لمصلحة الدولة، كما يتيح لمثل هذه الشركات استخدام وسائل القانون العام.

الباب الأول: القرارات الإدارية

س ٣٣ : تكلم عن معيار تمييز القرار الاداري بالتفصيل المناسب ؟

أولا - القرارات الإدارية والأعمال التشريعية

الاعمال التشريعية	القرار الإداري
المعيار الشكلي	
ينظر في تحديد العمل إلى العناصر الشكلي للجهة التي تصدر للأعمال القانونية	
العمل صادراً من البرلمان فهو عمل تشريعي	العمل صادراً من إحدى الهيئات الإدارية فهو إداري
المعيار الموضوعي	
ينظر في تحديد العمل إلى العناصر الجوهرية للأعمال القانونية والمراكز القانونية	
يعتبر داخلياً في الوظيفة التشريعية جميع الأعمال المشروعة التي يترتب عليها انشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني عام أو موضوعي	
موقف القضاء	
<u>يعتق القضاء الإداري سواء في فرنسا أو في مصر المعيار الشكلي</u> <u>المعيار الموضوعي يطبق (استثناء) في بعض الحالات ، أبرزها:</u> أ. تشبيه اللائحة بالقانون في حالة رفض طلبات التعويض عن الأضرار التي يسببها كل منهما. ب. يرجع إلى المعيار الموضوعي في التمييز بين أعمال الإدارة المادية والأعمال القانونية والأعمال القضائية الصادرة من هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي. ت. يلجأ إلى المعيار الموضوعي - أيضاً - في تشبيه اللائحة بالقانون من حيث حق المحاكم في تفسير القاعدة القانونية	

ثانيا - القرارات الإدارية والأعمال القضائية

الاعمال القضائية	القرار الإداري
المعيار الشكلي	
يرجع المعيار الشكلي إلى الهيئة التي يصدر منها العمل	
إذا صدر العمل من جهة تابعة للقضاء فهو عمل قضائي	إذا كانت جهة إدارية ، فهو عمل إداري
- هذا المعيار لا يجدي في التمييز بين نوعي هذه الأعمال ، لأنه ليس كل ما يصدر عن القضاء أعمال قضائية (أحكام) - المشرع كثيراً ما يخول الجهة الإدارية سلطة إصدار أحكام بمعنى الكلمة ، كاللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي مثالها مجالس تأديب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية	
المعيار الموضوعي	
ينظر في تحديد العمل إلى العناصر الجوهرية للأعمال القانونية	
موقف القضاء	



موقف القضاء الراجح فقها وقضاء الأخذ بمعيار مزدوج أي بالمعيارين معاً مع بعض الضوابط

س ٣٤ : تكلم عن تعريف لقرار الاداري و لكانه بالتفصيل المناسب ؟

استقر القضاء الإداري على تعريف القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

يثير هذا النص عدة ملاحظات هي:

- أن القرار الإداري كعمل قانوني يصدر بإرادة منفردة هي إرادة الإدارة
- القرار الإداري يحدث - بذاته - أثراً قانونياً ، وذلك على العكس من العمل المادي ، لأنه العمل المادي لا يحدث - بذاته - أثراً قانونياً ، إذ لا تتجه الإرادة الذاتية للإدارة إلى إحداث آثار قانونية

أركان القرار الإداري

الاختصاص	الشكل	المحل	السبب	الغاية
----------	-------	-------	-------	--------

ركن الاختصاص

يعرف الاختصاص به : صلاحية رجل الادارة للقيام بما عهد إليه به في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية التي يبينها القانون.

العنصر الشخصي : يتعلق بتحديد الأشخاص الذين يجوز لهم دون غيرهم ممارسة الأعمال الإدارية

دستوري	بتشريع	بمقتضى لائحة
--------	--------	--------------

العنصر الموضوعي : ذلك بتحديد الأعمال التي لا يجوز لعضو إداري معين أن يقوم بغيرها ، فذا ما تعدها إلى غيرها كان عمله معيباً أو معدوماً.

يترتب على مخالفة هذا العنصر انعدام القرار، فصدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه جسيم ينحدر به على حد الانعدام طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة **قد قضى بأن صدور قرار من النيابة العامة لاخلاء المدعى وتمكين المستشكل ضده الثاني من العين محل النزاع ، من ثم يكون القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم** الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام.

■ **يثار في هذا المجال التفرقة بين عيب عدم الاختصاص البسيط وبين عيب عدم الاختصاص الجسيم.**

تحدد حالات عدم الاختصاص الجسيم في:

- صدور قرار إداري من فرد لا ولاية له في إصدار القرارات الإدارية
- صدور قرار إداري في مسألة من اختصاص السلطات التشريعية أو القضائية
- إذا صدر قرار إداري من جهة غير منوط بها إصداره طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة.
- عدم الاختصاص البسيط**
- اعتداء الرؤوس على اختصاصات الرئيس أو العكس
- اعتداء سلطة على اختصاص سلطة أخرى **مثال ذلك أن يصدر قرار من وزير في مسألة تدخل في اختصاص وزير آخر**
- اعتداء السلطة المركزية على اختصاصات السلطات اللامركزية.

أهمية التفرقة بين حالي عدم الاختصاص البسيط والجسيم

القرارات المشوبة بالعيب الجسيم

• لا تلحقها حصانة

• لا تنقيد بمواعيد الطعن بالالغاء.



العنصر الزمني: يتعلق هذا العنصر بتحديد فترة يكون الرجل الإدارة ، أن يباشِر اختصاصه اثناءها ، فإذا انتهت زال اختصاصه كان يصدر موظف قراراً معيباً بعد انتهاء خدمته ، أو أن يصدر موظفاً قرارات إدارية خلال فترة أجازاته أو إيقافه عن العمل.

على أن هذا القيد الزمني يرد عليه بعض الاستثناءات ، ومنها : المبدأ القاضي بأن الحكومات المستقلة تلتزم بتصريف العاجل من الأمور.

العنصر المكاني: الذي يتمثل في تحديد دائرة مكانية لا يجوز لرجل الإدارة مباشرة اختصاصه خارجها وزارة أو مصلحة أو محافظة (...)

- تجدر الإشارة إلى عيب الاختصاص هو العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام.
- تجدر الإشارة أن لجهة الإدارة تصحيح قرارها المعيب بعدم الاختصاص ، بإصدار قرار جديد عن السلطة المختصة ، أو باعتمادها ، أو بإقرارها القرار المعيب

ركن الشكل

القرار الإداري قد يكون مكتوباً كما يكون شفوياً ، فالأصل العام أن جهة الإدارة غير مقيدة بشكل معين للافصاح عن إراداتها ما لم يلزمها القانون بذلك

إذ في هذه الحالة يتعين على الإدارة اتباع هذا الشكل ، كما لو حتم عليها:

- أن تأخذ رأى لجنة فنية مكونة تكويناً معيناً
 - أن تقوم بإجراء تحقيق
 - أن تبيح لدى المصلحة الاطلاع على ملفه
 - أن تعلن الأسباب التي أدت إلى تدخلها واتخاذ القرار ... الخ
- الأثر المرتب على مخالفة هذه الإجراءات الشكلية تؤدي إلى بطلان القرار أو انعدامه إذا بلغت المخالفة حداً كبيراً من الجسامة دون حاجة للنص على ذلك

لا يبطل القرار بعيب شكلي إلا إذا:

- نص القانون على البطلان لدى اغفال الاجراء
- كان الإجراء جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة العامة ، التي عني القانون بتأمينها ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه.

لا يشترط أن يكون القرار الإداري مكتوباً ، وله رقم ثابت بسجلات معينة ، فيكفي أن تقوم الأدلة على وجوده قانوناً ، وصدوره من الجهة الإدارية ، ولو كان شفوياً . إذ يمكن الاستدلال على وجوده وقيامه قانوناً من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة لتنفيذه ، مثال ذلك ، إدراج اسم من ارتكب مخالفة بناء بالكشوف الخاصة بالإزالة الفورية للأعمال المخالفة التي تم حصرها

ركن المحل

يقصد بمحل القرار القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة ، وهو ما يميز القرار الإداري عن العمل المادي الذي يكون محله (دائماً) نتيجة واقعية.

يشتمل الأثر القانوني الذي يترتب على القرار الإداري على:

- انشاء قاعدة قانونية أو تعديلها أو الغائها ، ومثالها اللوائح الإدارية
- تقرير حق لفرد معين بذاته أو أفراد معينين بذواتهم أو فرض التزام ضد فرد معين بذاته أو ضد أفراد معينين بذواتهم ، مثال ذلك التصريح الشخص يحمل السلاح أو بإدارة سينما
- المساس بمصالح فرد معين أو أفراد معينين أو التأثير على الأوضاع المقررة لهم في المجتمع بصفة عامة أو في محيط الطائفة التي ينتمون إليها بصفة خاصة ، مثال ذلك القرار بمجازاة موظف أو نقله من مكان لآخر.

الأثر المترتب على مخالفة أي من هذه القواعد يعيب القرار ويصمه بالبطلان لعدم مشروعية المحل.

طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة تأخذ المخالفة للقاعدة القانونية أحد أوضاع ثلاثة:



- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية ، بالتجاهل التام لها والتصرف على خلافها كرفض تعيين الأول في مسابقة تجربها للالتحاق بوظيفة عامة.

- الخطأ في تفسير القاعدة القانونية سواء تم بحسن نية أو بسوء نية.

- الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع

الشروط الواجب توافرها في محل القرار وأثر تخلفها: **قدمنا أن الأثر القانوني الذي تتجه جهة الإدارة إلى احداثه بقرارها الإداري هو مدرج على تسميته ب " محل القرار " يلزم في محل القرار أن يكون ممكناً وجائزاً قانوناً**

ركن السبب

يقصد بالسبب أن يكون القرار قد بنى على حالة واقعية أو قانونية صحيحة ، تحمل رجل الإدارة على اصدار قراره، دون نظر إلى الباعث الذي دفع الموظف إلى اصداره ، مثال ذلك أن يحدث اضطراب في النظام العام

فيدفع ذلك جهة الإدارة لاتخاذ القرار التي تكفل صيانة الأمن العام

الأصل أن جهة الإدارة ليست ملزمة بذكر أسباب قرارها إن لم يلزمها القانون بذلك لكن إذا سببت الإدارة قرارها

سواء من تلقاء نفسها أو بالزام من القانون فإن القضاء يراقب هذه الأسباب

تجد الرقابة القضائية حدها في التحقيق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، فإذا:

- كانت **منتزعة** من غير أصول موجودة
- كانت **مستخلصة** من أصول لا تنتجها
- كان **تكييف الوقائع** - على فرض وجودها مادياً

السؤال : هل تمتد رقابة القضاء لتشمل فضلاً عن المشروعية رقابة الملاءمة ؟

تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة ، وتشمل هذه السلطة التقديرية حرية الإدارة في تقدير مناسبة القرار وملاءمته

على أن هذه القاعدة يرد عليها استثنائين:

الاستثناء الأول : أن القضاء الإداري المصري أعطى نفسه الحق في رقابة ملاءمة القرارات التأديبية

- **بمعنى أن القضاء الإداري يراقب التناسب بين المخالفة التأديبية والظروف الموضوعية التي ارتكبت فيها وتقدير الجزاء**
- **بمعنى أنه يتعين على جهة الإدارة أن تراعى في تحديد الجزاء التأديبي الظروف الموضوعية التي يؤدي فيها الموظف عمله ووظيفته**

الاستثناء الثاني : إخضاع القرارات الإدارية المقيدة للحرية للرقابة القضاء ، إذ يفرض القضاء الإداري الفرنسي

رقابة شديدة على الإدارة إذا كانت قراراتها تتضمن فرض قيود على الحرية الفردية

استقراء الأحكام القضائية لمجلس الدولة المصري ينشئ أن مجلس الدولة المصري يوسع من مدى رقيبته على

العديد من القرارات الإدارية قد مد القضاء الإداري نطاق الرقابة ليشمل فضلاً عن المشروعية رقابة الملاءمة في

قرارات إحالة ضباط الشرطة للاحتياط وقرارات تقدير الكفاية

التفرقة بين تسبب القرار الإدارية والسبب في القرار الإداري: تجب التفرقة بين تسبب القرار الإداري كاجراء

شكلى قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره كركن من أركان انعقاده

- **إذا كانت الإدارة غير ملزمة بالتسبب إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها، عندئذ يتعين تسبب قرارها وإلا**

كان معيباً بعبئ شكلى

- **إذا لم يلزمها القانون بتسبب قرارها فلا يلزمها ذلك كاجراء شكلى لصحته بل ويحمل القرار على الصحة**

تجدد الإشارة - أخيراً - إلى أن قيام القرار الإداري على عدة أسباب فإن استبعاد أى سبب من هذه الأسباب لا

يبطل القرار ولا يجعله غير قائم على سببه طالما أن الأسباب الأخرى تؤدي إلى نفس النتيجة.

هنا نشير إلى:

١. أن تجهيل الأسباب وعدم تحديدها ، يجعله مخالفاً للقانون ، غير مشروع ، متعينا القضاء بالغائه





٢. الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة لا يعني الاعتراف لها بسلطة استبدادية تحكمية مطلقة ، لا تخضع لأية رقابة من أي نوع كان السلطة التقديرية الواسعة ، يحددها قيدان :

عدم اساءة استعمالها	إستهداف المصلحة العامة
---------------------	------------------------

٣. إذا لم تتضمن تحريات السلطة تحديداً لواقعة معينة منسوبة إلى من صدرت بشأنه هذه التحريات ، فإنها لا تصلح سبباً للقرار الإداري.
٤. الخطأ البين في تكييف الوقائع التي أقامت عليها الإدارة قرارها يخضع لرقابة القضاء
٥. يقتصر دور القضاء في رقابة مشروعية القرار الإداري على بحث مصداقية السبب الذي أفصحت عنه جهة الإدارة للقرار، لا يسوغ للقضاء أن يتعدى هذا السبب إلى ما وراء ذلك
٦. لا يجوز الاعتداد بالأسباب التي أبدتها الإدارة لقرارها لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا

ركن الغاية

تعتبر الغاية هي النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها ومعلوم أن الغاية التي يستهدفها القرار الإداري بل وسائر تصرفات السلطات العامة هي تحقيق المصلحة العامة.

تحدد الغاية في القرارات الإدارية بأحد أسلوبيين:

القاعدة الأولى: أن المشرع لم يترك الإدارة دون ضابط في مباشرة العمل الإداري بل قيدها بوجود أن تستهدف بنشاطها في إصدار القرارات الإدارية تحقيق الصالح العام.

القاعدة الثانية: إذا أوجب القانون أن تستهدف الإدارة غاية معينة اعمالا لقاعدة تخصيص الأهداف العيب الذي يلحق القرار الإداري نتيجة :

فقد ركن السبب	اساءة استعمال السلطة Abus autaire
عيب الانحراف بالسلطة Detournement de Pouvoir	

يعتبر عيب اساءة استعمال السلطة هو العيب الملازم لعيب السبب فقد قضى بأن انعدام السبب المعقول المبرر للقرار الإداري وانطواء تصرف الإدارة على تمييز بعض الناس على حساب البعض الآخر دون مسوغ مشوب القرار الإداري بالانحراف

إذا ألزم المشرع الإدارة في مباشرتها إصدار القرار الإداري بسبب معين جزاء تأديبي ، كفالة الأمن العام .. في هذه الحالة ينسب العيب الذي يلحق بالقرار لمخالفة هذا السبب إلى عيب مخالفة القانون.

الانحراف بالاجراء - ماهيته وآثاره

هل يعد الانحراف بالاجراء عيباً مستقلاً يلحق بالقرار الإداري ، أم أنه صورة من صور الانحراف بالسلطة (عيب الغاية)؟

يعرف الانحراف بالاجراء بأنه : استخدام الإدارة الاجراء لتحقيق غاية معينة ، بينما يكون إستعمال اجراء آخر ، هو وحده الذي يسمح لها قانونا بتحقيق هذه النتيجة.

فكرة الانحراف تبدو في مجالين أساسيين من مجالات نشاط الإدارة ، وهما :

الأموال	الأشخاص
---------	---------

تستخدم جهة الإدارة إجراء الاستيلاء المؤقت ، بدلاً من نزع الملكية ، أو العكس وكذلك في مجال الأشخاص - خاصة في مجال الوظيفة العامة - كاستخدام إجراء النقل بدلاً من التأديب، أو استخدام سلطة الاحالة إلى الاحتياط ، كبديل لاحالة الضابط للمحاكمة التأديبية .

يكون القرار الإداري غير مشروع ، إذا استند إلى غاية من غايات المصلحة العامة ، يكون ظاهراً أو مؤكداً أنها أدنى في أولويات الرعاية من غايات ومصالح قومية أسمى وأجدر بالرعاية ، وترتبط بالقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع



أن خروج القرار الإداري على قاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد القرار الإداري بالغاية المخصصة التي رسمت له ، فإذا خرج القرار على هذه الغاية ، ولو كان هدفه تحقيق المصلحة العامة ، في ذاتها ، كان القرار مشوباً بعبب الانحراف ووقع باطلاً

❖ قضى تطبيقاً لذلك: بأن منع إحدى جهات الإدارة خدماتها عن أحد المواطنين ، لإجبارة على القيام بتصرف معين بعد قرارا غير مشروع لمخالفته مبدأ تخصيص الأهداف

س ٣٥ : تكلم عن تقسيمات القرار الإداري بالتفصيل المناسب ؟

أولاً : من حيث المدى أو العمومية : تنقسم القرارات الإدارية من هذه الناحية إلى:

قرارات تنظيمية	قرارات فردية
----------------	--------------

القرارات التنظيمية هي اللوائح الإدارية تلك التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ، واللوائح أنواع كثيرة منها :

اللوائح التنفيذية	اللوائح الضبط	اللوائح التنظيمية	اللوائح الضرورة	اللوائح التفويضية.
-------------------	---------------	-------------------	-----------------	--------------------

القرارات الفردية فهي التي تخاطب فرداً أو أفراداً معينين بذواتهم مثل تعيين شخص في وظيفة عامة - الترخيص - مجازة موظف .. الخ.

التفرقة بين القرارات الإدارية التنظيمية

القرارات الفردية	القرارات التنظيمية
<u>لا يجوز سحبها ولو كانت مشوبة إلا خلال الستين يوماً من تاريخ صدورها</u> ، بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة نهائية	<u>يجوز للإدارة سحب القرارات التنظيمية العامة سواء بالالغاء أو التعديل في أى وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة</u>
<u>لا تنفذ الأخيرة إلا من تاريخ إعلانها للفرد نفسه</u>	<u>تسرى من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية</u>

ثانياً: من حيث التكوين: تنقسم القرارات الإدارية إلى:

قرارات إدارية بسيطة	قرارات إدارية مركبة
<u>مثال القرار الإداري بسيط القرار بتعيين شخص في وظيفة عامة أو بترقيته أو نقله.</u>	<u>مثال القرارات التي تساهم في تكوين عقد إداري أو القرارات التي تدخل في تكوين العملية الانتخابية</u>

القرارات البسيطة	القرارات المركبة " المنفصل "
<u>تبدو أهمية هذه التفرقة من حيث أثر بطلان قرار إداري يسهم في عملية إدارية معينة على العملية كلها.</u>	

ثالثاً: من حيث رقابة القضاء: توجد قرارات تخضع لرقابة القضاء الغاء وتعويضاً وهذا هو الأصل العام وقرارات لا تخضع - إطلاقاً - لرقابة القضاء وهي القرارات الحكومية أو أعمال السيادة. Acte de gouvernement.

تطور فكرة أعمال السيادة

المستقر عليه في تعريف أعمال السيادة أنها : تلك الأعمال التي تصدر عن السياسة العليا للدولة بما لها من سلطة عليا في الداخل والخارج ، مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها ، من الأمثلة للقرارات التي اعتبرها القضاء من أعمال السيادة تلك المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية

رابعاً: القرارات الإدارية الكاشفة والقرارات الإدارية المنشئة

قرارات إدارية كاشفة	قرارات إدارية منشئة
---------------------	---------------------





لم يتجاوز أثره اثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل، ومحققة بذاته للآثار القانونية ، مثال ذلك القرارات المفسرة أو القرار الذي يصدر بانتهاء خدمة موظف عام للحكم عليه بعقوبة جنائية	تلك التي ترتب آثاراً قانونية جديدة مثال القرار بالترخيص بفتح صيدلية أو بفصل موظف للصالح العام.
التفرقة بينهما	
نفاذ القرارات الأولى بأثر رجعي	لا تسرى إلا بأثر فوري

هناك تقسيم آخر

القرار السلبي	القرار الضمني
---------------	---------------

- القرار الإداري الإيجابي ، هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الإيجابي إزاء الطاعن
- القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة ، فهي لا تعلن عن ارادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه
- القاعدة أنه لا يشترط في التعبير عن الإرادة أن يكون صريحاً، بل يجوز أن يكون ضمناً
- التكرار الإدارة السلبي يشترط لقيامه شرطان :
 - الأول: أن يتقدم أحد الأفراد إلى جهة الإدارة بطلب إصدار قرار إداري يدخل في اختصاصها
 - الثاني: أن يستمر امتناع جهة الإدارة (أو سكوتها) عن اتخاذ هذا القرار مدة زمنية محددة قانوناً أو قضاء
- التفرقة بين القرار السلبي والقرار الحكمي بالرفض
- القرار الإداري السلبي : هو رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار إداري كان من الواجب عليها اتخاذه ، مثل امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي.
- القرار الحكمي بالرفض : هو يفترض أن يكون هناك قرار صادر من جهة الإدارة وتظلم صاحب الشأن من هذا القرار ، وسكوت من جانب السلطات الإدارية المختصة عن الإجابة عن هذا التظلم.
- القرار الإداري السلبي لا يشترط فيه مضي مدة معينة .
- القرار الإداري السلبي بالامتناع ، لا يتقيد الطعن فيه بمواعيد الطعن بالالغاء:
 - ذلك أنه يقوم على فكرة الاستمرار وعدم الانتهاء، ينتفي ذلك بتمام التنفيذ وبدء ميعاد الطعن فيه من ذلك الوقت.
 - يعني ذلك أنه إذا أخذ الوضع طريقة إلى التنفيذ الفعلي بالنسبة للقرار السلبي ، إذ أنه بتمام هذا التنفيذ يبدأ ميعاد الطعن فيه.
- القضاء يتحقق من عبء الإثبات في القرار السلبي: تبدو إشكالية عبء اثبات وجود قرار سلبي عند إنكاره ، أدق مشكلة في هذه القرارات.
- ذلك أن القرار السلبي لا يشهد به واقع مادي ، ومن ثم فإن عبء اثبات وجوده عند إنكاره من قبل جهة الإدارة يقع عبء الإثبات على عاتق الطاعن
- القرار الضمني: يعتبر سكوت الجهة الإدارية موافقة (قبول) ، وفي هذه الحالة لا بد أن ينص المشرع صراحة على اعتبار السكوت في حالات محددة موافقة أو قبول ، مثل سكوت جهة الإدارة عن الرد على طلب استقالة الموظف ، بعد انقضاء المدة التي يجوز للإدارة ارجاؤها خلالها ، هنا يعتبر سكوت الإدارة - في هذه الحالة - بمثابة قبول للاستقالة
- قد قضى بأن افتراض الموافقة بمرور وقت معين على تقديم الطلب مناطه أن يكون الطلب مستوفياً للشروط الواردة بالقانون - تخلف أحد الشروط لا يمنع الإدارة من سحب الموافقة الضمنية دون تقيد بميعاد
- القرار الإداري الحكمي بالرفض ، محله أن يكون القرار الإداري قابلاً للتظلم - النص على أن القرار نهائي أو قطعي لا يعتبر معه سكوت الإدارة عن التظلم في حكم قرار بالرفض



س ٣٦: تكلم عن نفاذ القرار الاداري بالتفصيل المناسب ؟

يقصد بنفاذ القرار الاداري تحديد نطاق سريانه، سواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للأفراد القاعدة العامة في نفاذ القرارات الادارية :

- بالنسبة للإدارة أن القرار الاداري يكون نافذاً في حق الادارة من تاريخ صدوره
- بالنسبة للأفراد فلا يسرى القرار الاداري في شأنهم إلا من تاريخ العلم به
- بالنسبة للقرارات المعلقة على شرط أو المضافة إلى أجل ، فلا تسرى إلا من تاريخ تحقق الشرط المعلقة عليه ، وحلول الأجل المضافة إليه.

أولاً - متى يصلح القرار الاداري للتنفيذ ؟

القرار الاداري الذي يقبل التنفيذ هو القرار الاداري النهائي والمسلم به قضائياً
هنا نشير إلى أنه لا علاقة بين نفاذ القرار الاداري في ذاته وبين تنفيذه :

التنفيذ هو عمل مادي لاحق لصدور القرار

على ذلك فإن القرارات الإدارية الغير مصحوبة بالاعتماد المالي اللازم لتنفيذها هي قرارات ادارية صحيحة تنظيمية كانت أو فردية إلا أنه لا يترتب عليها آثارها القانونية إلا من تاريخ وجود الاعتماد المالي اللازم لتنفيذها. نشير إلى ملاحظة جوهرية وهي **أن اصدار الادارة قراراً بوقف العمل مؤقتاً بقرار سابق لها ، كتدبير للحيلولة دون وقوع اخلال بالنظام العام ، يفترق عن الغاء القرار ، فلا يلزم للوقف اتباع الاجراءات الواجب اتباعها للالغاء**

ثانياً : مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية

يقصد بالرجعية: أن يكون ثمة مركز قانوني (ذاتي) قد تكاملت عناصره في ظل واقع قانوني معين وتأتي الإدارة بتصرف يمس بذلك المركز قبل صيرورة القرار نافذاً في مواجهة كافة.

قاعدة عدم الرجعية ليست قاعدة مطلقة بل يرد عليها بعض الاستثناءات وهي:

١. **اباحة الرجعية بنص قانوني :** يحظر الدستور المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت إلا بقانون ، بأن جعل تقرير الرجعية رهيناً بنص خاص في قانون لما يتوافر في ذلك من ضمانات
٢. **الرجعية تنفيذاً لحكم قضائي :** من المسلم به أن إلغاء القرار الاداري قضائياً يترتب عليه اعدام القرار من تاريخ صدوره ومن ثم تلتزم الادارة باعادة تصحيح الوقع القانوني على هذا الأساس بكل الطرق ومنها اصدار قرارات ادارية بأثر رجعي.
٣. **القرارات الادارية الرجعية بطبيعتها :** قرارات تتضمن بالضرورة أثر رجعي ، ويرجع ذلك لظروف خاصة بها، ومنها:

أ. **القرارات التي تصدر من هيئة ادارية خولها القانون سلطة اصدار قرارات تسرى خلال فترة معينة مثال ذلك**

أن يفوض المشرع المدير في اصدار قرارات تحدد مقدار التعويضات التي تلتزم المجالس البلدية بمنحها للمدرسين الذين لا تقدم لها المساكن خلال العام الدراسي.

ب. **الرجعية بسبب مقتضيات سير المرافق العامة مثال ذلك اقرار مجلس الدولة في كل من مصر وفرنسا رجعية قرارات تعيين بعض الموظفين إذا ما تأخر صدور القرار عن يوم تسلمهم العم . ومن ذلك أيضاً اعتبار الموظف مفصولاً من تاريخ وقفه عن العمل على ما أوضحنا.**

ت. **الرجعية في حالة القرارات المفسرة فمن المسلم به أن القرار المفسر الذي لا ينطوي على تعديل للمراكز القانونية - يسرى بأثر رجعي يرتد إلى صدور القرار الأصلي وتأخذ القرارات الكاشفة نفس الحكم.**

ث. **تصحيح القرارات الادارية .. هل ينطوي على رجعية هذه القرارات الفرض في هذه الحالة أن تصدر الادارة قراراً معيباً تم تكتشف ذلك العيب فتقوم بتصحيح قرارها**

هنا يثور التساؤل حول مدى امكانية اصدار الادارة القرارات تصحيحية لقراراتها غير المشروعة أو المعيبة ؟

الفقه يجمع على عدم جواز التصحيح بأثر رجعي ، وإن جاز التصحيح بقرارات لاحقة فإن هذه القرارات تعد قرارات جديدة والقول بغير ذلك يهدر مبدأ الشرعية.

بالنسبة لموقف مجلس الدولة الفرنسية فشأنه في ذلك شأن موقف مجلس الدولة المصري :



تارة أخرى لا يجيزه

تارة يجيز التصحيح

على أن هذا المستقر عليه فقها وقضاء قد ورد عليه عدة استثناءات: **فقد قضى :**

❖ **بجواز تصحيح جهة الادارة** لما شاب القرار المعيب **بعبب عدم الاختصاص** بشرط ألا يتضمن تغييراً عن مضمون القرار أو ملائمة اصداره.

❖ **يجوز تصحيح الأخطاء المادية التي لحقت بالقرار الاداري في اعلانه** أو نشره وبشرط أن يكون الخطأ بسيطاً يمكن تداركه عن طريق وسائل التفسير العادية.

القرارات التنظيمية: يجوز للادارة - كقاعدة - تأخير آثار القرارات الادارية إلى تاريخ لاحق تحدده

القرارات الفردية: تغدو باطللة القرارات الفردية التي يربأ آثارها إلى تاريخ لاحق.

والبطلان هنا لا يمثل قاعدة مطلقة لكن إذا اقتضت ضرورة سير المرافق ارجاء تنفيذ القرار إلى تاريخ مستقبل، **فإن مجلس الدولة قد سلم بشرعية هذه القرارات** ومن ذلك تسليمه بصحة قرار تعيين مهندس مع ارجاء آثار القرار حتى تاريخ أدائه الخدمة العسكرية.

فيما يتعلق بكيفية تنفيذ القرارات الادارية فثمة طريقين :

التنفيذ القضائي

التنفيذ المباشر من جهة الادارة

مجممل القول : الأصل في نفاذ القرارات الإدارية سواء تنظيمية أو فردية ، أن يقترن نفاذها بتاريخ صدورها ، بحيث تطبق بالنسبة إلى المستقبل ولا تطبق بأثر رجعي ، إلا إذا نص القانون على ذلك ، تطبيقاً لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة ، واستقرار الأوضاع والمراكز القانونية ، ترد على هذا الأصل بعض الاستثناءات **فيجوز اصدار قرارات ادارية بأثر رجعي في حالتين :**

الحالة الأولى : أن تكون القرارات واللوائح تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعي قانون التصالح في مخالفات البناء نموذجاً

الحالة الثانية : إذا كانت هذه القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام صادرة عن القضاء بالغاء قرارات ادارية وقعت مخالفة للقانون.

س٣٧ : تكلم عن انقضاء القرار الاداري بالتفصيل المناسب ؟

يقصد بانقضاء القرار الإداري تجريده من محتوياته وآثاره القانونية ، فيتوقف بذلك عن أحداث أي أثر قانوني.

السحب

الالغاء

نظرية سحب القرارات الادارية نظرية قضائية

أولاً : القرار الاداري المخالفة للقانون يحتمل الغاؤه قضائياً لتجاوز السلطة

يجوز للادارة سحبه مابقى الغاؤه ممكناً ، وذلك لأنه مادام القرار يكون عرضه للالغاء القضائي من خلال المدة المحددة للطعن ثم يستقر نهائياً بعد ذلك

- **الادارة لا تنقيد في السحب** بحدود الطعن القضائي
- **القرار المخالف للقانون يجوز سحبه احتراماً للقانون ولو أنشأ وضعاً لصالح شخص من الأشخاص** ، مالم تمضي مدة الطعن فيه أمام مجلس الدولة
- **السحب يرتبط بالوظيفة الادارية** ، إذ تقوم الادارة بسحب قراراتها المخالفة للقانون ليس فقط احتراماً للشرعية ، بل والمحافظة على الصالح العام أيضاً ، وهذا هو أساس السحب.
- **المعلوم أن القضاء مستقر على استقلال قابلية القرار للسحب عن قابليته للالغاء** فيجوز للادارة سحب القرار الاداري الذي يصدر صحيحاً ثم أصيب بعبب عدم الملائمة اللاحق أو بعبب قانوني لاحق ، كما يكون لها تعديل القرار الاداري.

أ. **أن للادارة أن ترجع في قراراتها حال تغيرت** الظروف أو لم تتغير.





ب. أن سحب القرار الاداري المعيب يعيب مخالفة القانون أو يعيب عدم الملائمة يرتد به إلى لحظة صدوره بأثر رجعي

صور سحب القرارات الادارية

إذا كان السحب ينال من القرارات المعيبة ، فإنه قد ينال من القرارات الصحيحة أيضا في حالات محددة وذلك على ما يلي:

مدى جواز سحب القرارات الادارية الصحيحة:

أ. القرارات الادارية الفردية .. جواز سحبها استثناء:

❖ اتجه بعض الفقه إلى أن الإدارة لا تملك سحب القرار الاداري إلا إذا كان مخالفاً للقانون معيباً بعبء عدم المشروعية

❖ بينما اتجه نفر آخر إلى جواز سحب تلك القرارات

مسلك القضاء من المسألة ، فهو عدم جواز سحب القرار الاداري الصحيح إلا في حالات استثنائية ، أبرزها: القرارات الوقتية ، التي لا تنشأ إلا وضعاً وقتياً ، ومثالها القرار الصادر بنذب موظف لعمل من الأعمال ، إذ يجوز الغاء هذه القرارات في أي وقت ، وكذلك قرارات الترخيص المؤقتة.

القرارات الولائية : التي تخول الفرد مجرد رخصة أو تسامح كأن تمنح الإدارة أحد موظفيها أجازة مرضية في غير الحالات التي يلزم فيها القانون منح هذه الاجازة.

قرارات الفصل من الخدمة استقر القضاء الاداري على جواز اعادة النظر في قرارات الفصل من الخدمة ، سواء اعتبر قرار الفصل صحيحاً ، أو غير صحيح ، فسحبه جائز لاعتبارات انسانية تقوم على العدالة أو الشفقة. نخلص من ذلك إلى أن القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة مقيدة ، يجوز للإدارة سحبها ، متى بان وجه الخطأ فيها ، دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائي

خطأ الإدارة هي بصدد استعمال سلطتها التقديرية ، لا يصلح مبرراً لسحب القرار الاداري.

نشير إلى أنه يتعين أن يصدر القرار الساحب من مصدر القرار المسحوب نفسه ، أو ممن يعلوه.

ب. القرارات التنظيمية (واللوائح) ثمة تفرقة هنا بين الغاء اللائحة أو القرار التنظيمي ، وبين سحب أو الغاء القرارات الادارية

أولاً - الغاء اللائحة أو القرار التنظيمي

ينتظم حق الإدارة في الغاء اللائحة أو القرار الاداري التنظيمي قاعدتين:

الأولى : أن الوسيلة القانونية لالغاء اللائحة أو القرار الاداري التنظيمي إنما يكون بواسطة اصدار لائحة جديدة أو قرار تنظيمي جديد ينص على حكم جديد ، ويكون الالغاء ضمناً إذا حلت الأحكام الجديدة الواردة في اللائحة الجديدة محل الأحكام القديمة ، دون أن تحل أخرى محلها.

الثانية : أن الغاء اللائحة أو القرار التنظيمي من حق الإدارة في أي وقت ، فالذي يميز المركز القانوني العام والقرار الذي ينشئه أنه:

الغاؤه في أي لحظة فمن المستحيل

يمكن تعديله

بل من الاجرام حسب تعبير الاستاذ جيز Jeze أن تلتزم الأجيال المتعاقبة بالنظم الادارية والاجتماعية الموجودة ، وأصبحت بالية ومتعارضة تماماً مع الأخطار المعاصرة ، ومتخلفة عن التطور الذي يحياه المجتمع في النواح الاقتصادية والاجتماعية

اشكالية هامة في شأن قرارات الموظفين التنظيمية

منذ صدور اللائحة أو القرار التنظيمي الجديد فإن الموظفين الذين ينطبق عليهم هذا القرار أو اللائحة لن يستطيعوا المطالبة بالمزايا السابقة التي ألغاهها القرار التنظيمي الجديد التي تزيد عن المزايا الجديدة.

ج. القرارات الادارية التي تصدر تطبيقاً لقاعدة تنظيمية ، تلك التي تصدر تنفيذاً لها ، فيصل التفرقة بينهما بالنسبة إلى تطبيق نظرية سحب القرارات التطبيقية:





تعني القرارات الادارية (الفردية) التي تصدر تطبيقاً لقاعدة تنظيمية، أن تنص القاعدة التنظيمية على أن انشاء الأوضاع والمراكز القانونية الفردية المترتبة عليها يكون بقرارات تصدر من الادارة ، بمعنى أن تدخل الادارة ضروري لانشاء تلك المراكز والأوضاع ولا تنشأ تلك المراكز أو الأوضاع مباشرة للقاعدة التنظيمية وإنما نتيجة للقرار الصادر من الادارة بذلك.

هذه القرارات يسرى في شأنها القاعدة العامة في سحب القرارات الادارية ، بحيث يمتنع سحبها بعد فوات مواعيد الطعن (باللغاء)، لأنها تصدر تعبيراً عن ارادة الادارة في حدود القواعد التنظيمية العامة.

القرارات التنفيذية

القرارات التنفيذية: تعني القرارات التي تلتزم فيها الادارة الرئيس الاداري أحكام قاعدة تنظيمية ، فهو لا ينشأ بهذه القرارات مركزاً أو وضعاً فردياً.

- يقتصر دور الرئيس الاداري على تنفيذ وضع أو مركز فردي تنشأ من القاعدة التنظيمية مباشرة ، هذه القرارات لا تعدو عملاً مادياً وليست قراراً ادالياً
- يجوز الغاء هذه الأعمال في أي وقت إذ صدرت مخالفة للقرار التنظيمي

د. القرارات المبنية على سلطة تقديرية والقرارات المبنية على سلطة مقيدة المبدأ هو: لا تفرقة بين

نوعى هذه القرارات الادارية بالنسبة إلى انطباق نظرية السحب ، لأن سحب الادارة للقرار هو الغاء له فما دامت دعوى الالغاء مفتوحة الميعاد كان سحب القرار جائزاً لتجنب الادارة صدور حكم به إذا انتهى ميعاد الطعن بالالغاء امتنع السحب بلا فرق في ذلك بين قرار باطل لمخالفته القانون قرار مبنى على سلطة مقيدة

بعبارة أخرى ، أن القرار الاداري أيا كانت حرية الادارة في اصداره يخضع لمواعيد السحب ، وهو ما يجري على مجلس الدولة الفرنسي والمصري على السواء.

الباب الثاني: الأعمال المادية

س ٣٨ : تكلم عن تعريف العمل المادي وحالاته بالتفصيل المناسب ؟

لم يتوصل الفقه لوضع تعريف محدد للأعمال المادية ، ولهذا يكتفى معظم الفقهاء في تحديد هذه الأعمال بأنها : كل مالىس عملاً قانونياً.

قد عرف بعض الفقه الأعمال المادية بأنها : الأعمال التي تقوم بها عمال السلطات الإدارية ولا تعتبر قرارات إدارية ولا عقود أدارية.

بهذا التحديد تشتمل الأعمال المادية:

- أ. الأعمال الفنية التي يقوم بها عمال الادارة المختصون بحكم وظائفهم كقيام المهندسين باعداد التصميمات والرسومات الفنية لمشروعات الأشغال العامة
- ب. الأعمال التي تقوم بها الادارة تنفيذاً للقرارات والأوامر الادارية مثل إقامة أعمدة إنارة أو تليفونات في ملك الأفراد أو هدم منزل آيل للسقوط.
- ت. الأعمال الادارية التي تقوم بها الإدارة وتحدث أثراً قانونياً ، ولكنها رغم ذلك - لا تعتبر أعمالاً قانونية مثل الوفاء بالدين.

ث. المنشورات والتعليمات التي لا تعتبر قرارات إدارية لأنها لا تحدث أثر قبل الأفراد ولا تمس مصالحهم ولا يحتج بها عليهم مثل المنشورات التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للمرافق العامة ، وأيضاً الأعمال التحضيرية التي تسبق اصدار القرار الاداري ، والاجراءات السابقة على قرار التجنيد.....

ج. الأعمال القانونية غير المشروعة التي تبلغ درجة عدم مشروعيتها حداً يفقدها طبيعتها القانونية ، فتصبح مجرد أعمال مادية مثل القرارات المعدومة كالقرار الصادر بالمخالفة لأحكام الدستور أو المشوب بعبث غصب السلطة





ح. الأعمال غير القانونية التي تقع نتيجة خطأ من جانب عمال الإدارة مثل حوادث السيارات وحوادث السكك الحديدية.

تسأل الدولة عن أعمال المرافق العامة المادية ، فاهمال جهة الإدارة بشأن مرفق عام كالطرق أو الكهرباء ، وإصابة بعض الأفراد جراء هذا الإهمال ، يستشير ولاية القضاء الإداري ، رغم عدم تعلق الدعوى بعمل قانوني معين يفصح عن ارادة ذاتية ملزمة لجهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني

الباب الثالث: الضبط الإداري

س ٣٩ : تكلم عن الضبط الإداري مبينا التعريف و الخصائص وانوعه بالتفصيل المناسب ؟

تعريف الضبط الإداري بأنه : حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيوداً تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام.

خصائص الضبط الاداري

الصفة الذاتية	النظام العام غايته	بصفة القهر أو الجبر
---------------	--------------------	---------------------

١. الصفة الذاتية للضبط الإداري: قدما أن الضبط الإداري ينصب - بصفة أساسية - على تقييد الحريات العامة والأنشطة الفردية ، وتظهر فيه فكرة السلطة ظهوراً شديداً ، إذ تملك السلطة التنفيذية إصدار مآتراه ضرورياً من التدابير للمحافظة على النظام العام

لذلك يقال إن سلطة الضبط تتميز بصفة خاصة بأنها ليست في حاجة إلى نص يقرها

٢. النظام العام غاية سلطات الضبط الإداري: للنظام العام وجهان :

الأول : الوجه المادي أن يمكننا من ممارسة حرياتهم القانونية في هدوء مادامت هذه الممارسة لن تكون مصدر فوضى أو اضطراب

الثاني : الوجه المعنوي ، الذي يعنى بالحفاظ على الأخلاق والآداب العامة التي ترعاها سلطات الضبط للحفاظ على النظام العام الخلقي

أنواع الضبط الاداري

الضبط الإداري العام	الضبط الإداري الخاص
---------------------	---------------------

الضبط الإداري العام : يستهدف المحافظة على النظام العام بمذلوله التقليدي على مستوى الدولة أو على مستوى اقليم من الأقاليم.

الضبط الإداري الخاص : يهدف إلى تحقيق أغراض محددة يرى المشرع ضرورة استنادها إلى هيئات إدارية خاصة بواسطة نصوص تشريعية أو لائحية.

تمييز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي

الضبط الإداري والضبط التشريعي:

▪ الضبط التشريعي من مهام السلطة التشريعية يقصد به الاجراءات التي تصدر عن السلطة التشريعية بشأن تنظيم الدولة تنظيمًا وقائيًا يكفل سلامة المجتمع والمحافظة عليه ، وتتخذ صفة العمومية والتجريد.

▪ الضبط الإداري فهو - على ما قدمنا - من اختصاص السلطة التنفيذية ، ويهدف إلى حماية النظام العام بعناصره الثلاثة.

يتفق كلا من الضبط الإداري والضبط التشريعي في أن كلاهما ينصرف إلى تنظيم الحقوق والحريات العامة بقصد حماية النظام العام ، بالرغم من اختلاف الوسيلة.

الضبط الإداري والضبط القضائي:

▪ الضبط الإداري ذو وظيفة وقائية ، وهو يهدف إلى الحيلولة دون الاخلال بالنظام العام وتكدير الأمن أو إثارة الاضطراب والفتنة .



■ **الضبط القضائي** فهو نشاط ذو طبيعة عقابية ، يهدف إلى تعقب الجريمة بعد وقوعها، باثبات معالمها وضبط الأدلة ومطاردة المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة لإنزال العقوبة بهم.

للتفرقة بين نوعي الضبط الإداري والقضائي أهمية كبيرة **تتبدى في أن أعمال الضبط الإداري تخضع لمبدأ المسؤولية بالتعويض عن الأضرار** التي تصيب المواطنين من جرائه ، باعتبارها قرارات إدارية أو بالأحرى أعمال إدارية

المعيار الراجح للتمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي هو المعيار الموضوعي الذي يقوم على أساس طبيعة العمل الضبطي والغاية منه ، فتعتبر الأعمال التي يؤديها رجال الضبطية القضائية أعمالاً قضائية

■ إذا كانت تتصل بالكشف عن الجرائم وضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة ، وذلك لحساب النيابة العامة وتحت إشرافها

■ إذا تعلق الأمر بمجرد التدابير الوقائية واحتياطات الأمن ، فالعمل ذو طبيعة إدارية ، **فمثلاً مصادرة الصحف - مجرداً - يعتبر اجراء ادارياً** ، أما إذا استند مصادرة الصحيفة إلى جريمة ، فإن الاجراء في هذه الحالة - يدخل في نطاق الأعمال القضائية ضبط قضائي.

س ٤٠ : تكلم عن أغراض ووسائل الضبط الإداري بالتفصيل المناسب ؟

أغراض الضبط الإداري

الامن العام	الصحة العامة	السكنية العامة
-------------	--------------	----------------

الأمن العام

يقصد بالأمن العام : حماية الأرواح والأعراض والأموال من أي خطر أو عدوان ، بمنع هذا الخطر أو ذلك العدوان دون النظر إلى سبب هذا العدوان أو مصدره.

إذا هدف سلطات الضبط هيئة الشرطة وغيرها من الجهات **مثل وزارة الصحة ، ووزارة البيئة** هو درء المخاطر ومنع العدوان على الأشخاص والأموال بل ومنع مجرد التهديد لحياة الأشخاص أو أموالهم.

يدخل في مهام حفظ الأمن العام ، الإجراءات الوقائية لتجنب:

- الكوارث وانهايار المباني وتحاشي الفتن والمؤامرات الداخلية
- منع المظاهرات وتنظيم حرية الاجتماع

السكنية العامة

تعني تجنب المواطنين المضايقات التي تتعدى الحدود الضرورية للحياة في المجتمع ، وذلك بمنع اقلاق راحة الأفراد ، والازعاج غير العادي بهدف ضمان السكوت والهدوء في الطرق والأماكن العامة والمناطق السكنية ،

الصحة العامة

يقصد بها حماية المواطنين من كل ما يهدد صحتهم من الأمراض والأوبئة ومخاطر العدوى ، من مظاهر تدخل سلطات الضبط في المحافظة على الصحة العامة:

- **التطعيم الإجباري وعزل المصابين** بأمراض خطيرة
- **التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية**
- **التفتيش على المساكن للتأكد من سلامة** وتوافر الاشتراطات الصحية بها.

أيضاً تدخل المشرع في العديد من التشريعات التي تكفل المحافظة على الصحة العامة مثل قوانين النظافة العامة ، وقاية الأغذية ، والادارة المحلية فضلاً عن قوانين حماية البيئة بمختلف أشكالها.

وسائل الضبط الإداري

لوائح الضبط	القرارات الفردية
حق التنفيذ المباشر	الجزاء الاداري

اللوائح الإدارية أو لوائح الضبط





تعد لوائح الضبط أهم وسائل سلطات الضبط الإداري في تحقيق أهدافها في المحافظة على الأمن العام ، من أمثلتها لوائح المرور، ولوائح المحال العامة ، ولوائح رقابة الأغذية.

هناك أربعة مظاهر لتنظيم النشاط بأسلوب لوائح الضبط هي:

أ. المنع أو الخطر : ونشير إلى أن المنع أو الخطر لا يعني إلغاء الحرية الفردية ، مثال ذلك حظر سير سيارات من نوع معين من المركبات في طرق معينة في وقت معين في اليوم ، أو حظر تشغيل الورش والمنشآت المتعلقة للراحة في وقت معين.

ب. الاذن السابق : يعني الترخيص من جانب الإدارة بمزاولة نشاط معين يجب منح الأذن لكل من تتوفر فيه شروط ممارسة النشاط المنظم لائحياً

ت. الاحطار : يعني وجوب الزام الفرد باعلان سلطة الضبط برغبته في ممارسة نشاط معين ، لكي تكون سلطة الضبط على علم بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن ممارسة هذا النشاط لتمكين سلطة الضبط من اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية النظام العام ، ومنع وقوع ما من شأنه يهدد النظام العام أبرز مثال على ذلك وجوب الحصول على احطار بعقد الاجتماعات العامة.

ث. لوائح تنظيم النشاط

- هذه اللوائح تعمل على تحديد نماذج سلوكية معينة يجب الالتزام بها داخل المجتمع
- يقوم الضبط الإداري من خلال هذه اللوائح بضبط السلوك وتحديد الجزاءات لمن يخالف هذه اللوائح.

القرارات الفردية (الأوامر الفردية)

يقصد بهذه الآلية ، القرارات أو الأوامر والنواهي التي تخاطب بها جهة الضبط الإداري شخصاً معيناً بذاته أو أشخاص محددين بذواتهم بهدف ضبطي.

لهذه القرارات الفردية صور ثلاث :

أوامر ايجابية ، بمعنى تتضمن الأمر بعمل شئ معين كالأمر بهدم منزل آيل للسقوط أو بمقاومة أخطار فيضان. الأوامر السلبية: التي تصدر بالأمر بالامتناع عن شئ معين كالأمر بمنع عقد اجتماع عام او مظاهرة في الطرق العامة أو إيقاف عرض فيلم لاخلاله بالآداب العامة ...

الأمر بمنع ترخيص بمزاولة نشاط معين تخضعه الإدارة للشروط التي تحقق غرض الضبط الإداري ، كمنع ترخيص بفتح محل عام..

هذه القرارات الإدارية الضبطية ينبغي ألا تخالف اللائحة أو القانون أو الدستور وإلا وقعت باطلة أو معدومة

حق التنفيذ المباشر

يقصد بهذا الأسلوب حق اللجوء إلى القوة المادية (أحياناً) لاجبار الأفراد على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الضبطية

يعد هذا الأسلوب (أسلوب التنفيذ المباشر) امتيازاً لهيئات الضبط

فيكون السلطات الضبط الإداري اللجوء إلى هذه الوسيلة إذا :

- كان هناك نص تشريعي قانوني
- لائحي يخولها تنفيذ قراراتها بهذا الأسلوب ، بالنظر إلى خطورة الموضوع
- بهدف الاسراع في التنفيذ قبل وقوع الضرر أو الخطر

تستخدم هذه الوسيلة وفقاً لأحكام القوانين في مجالات :

القبض على المتهمين	حراسة المسجونين	إبعاد الأجانب	فض التجمهر أو التظاهر
--------------------	-----------------	---------------	-----------------------

ثمة ضوابط يجب مراعاتها في هذا الصدد أبرزها:

أ. أن يكون هناك خطر جسيم يهدد النظام العام.

ب. أن يتعذر دفع هذا الخطر الجسيم بالطرق العادية، فمثلاً لا يجوز اللجوء إلى اطلاق أعيرة نارية لفض مظاهرة بالقدر المناسب واللازم لدرء الخطر، فلا يتجاوز ولا يزيد على ما تقضى به الضرورة..





الجزء الإداري

صور الجزاءات الادارية تدابير الضبط الإداري

١. الاعتقال الإداري: حجز الشخص في مكان ومنعه من الانتقال والتواصل بالغير ومباشرة أى عمل من الأعمال إلا في الحدود التي تسمح بها السلطة الآمرة بالاعتقال.
٢. سحب تراخيص مزاولة مهنة معينة: التراخيص - بطييعتها - قرارات ادارية مؤقتة قابلة للسحب والتعديل في أي وقت ، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك مثالها سحب ترخيص مزاولة مهنة معينة قيادة سيارة أو فتح محل عام أو سحب ترخيص سلاح.
- إذا وجدت ظروف أو أسباب جديدة تستدعي سحب الترخيص حماية للنظام العام ، جاز لجهة الإدارة ذلك ، ويراقب القضاء قيام الأسباب (المبررة) لسحب الترخيص.
٣. المصادرة: يخول القانون سلطات الضبط الإداري مكنة مصادرة المواد التي قد تشكل خطراً على النظام العام ، مثل نزع المال جبراً بغير مقابل ، ومثالها : مصادرة الأسلحة المضبوطة بعد انقضاء الدعوى الجنائية ، أو مصادرة المخدرات أو مصادرة المطبوعات المتضمنة موضوعات وبيانات مثيرة ، ويكون من شأنها تكدير الأمن والنظام في الدولة.
- أخيراً نؤكد على ثلاثة ضوابط أو مبادئ حاکمة لسلطات الضبط الإداري وهي:
 ١. وجوب التزام هذه السلطات بحدود أغراضها.
 ٢. عدم جواز تدخل هذه السلطات إلا لأسباب حقيقية وواقعية.
 ٣. خضوع قرارات وسائر اجراءات سلطات الضبط للرقابة القضائية.

تم بحمد الله تعالى
مكتف عام ٢٠٢٥

د. إبراهيم سعيد

